



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Respuesta a la NO-2025-13672407-GCABA-DGAJG - s/ autos “NINO, EZEQUIEL CONTRA GCBA S/ ACCESO A LA INFORMACIÓN (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)” EXPEDIENTE N°30040/2025

A: PAULA HERNANDEZ (DGAJG), Jorge Perez (DGAJG), Del Gaudio Micaela Soledad (DGAJG), Agustin Gonzalez Calderon (DGCOYP),

Con Copia A: Valeria Roxana Correa (DGAIGA),

De mi mayor consideración:

En respuesta a la NO-2025-13672407-GCABA-DGAJG en donde se comunica sobre los autos “NINO, EZEQUIEL CONTRA GCBA S/ ACCESO A LA INFORMACIÓN (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)” EXPEDIENTE N° 30040/2025, por presunto incumplimiento de entrega de la información pública solicitada en los términos de la Ley 104 se informa que:

En el marco de lo dispuesto por el Decreto 387/23 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando a la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información bajo la órbita de la Secretaría Legal y Técnica.

Posteriormente, a través del Decreto 3/25, modificatorio del Decreto antes mencionado, se dispuso que la entonces Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información pasara a denominarse Dirección General Acceso a la Información y Gobierno Abierto (en adelante “DGAIGA”), la cual resulta continuadora de todas sus responsabilidades primarias;

Mediante el Decreto 260/17, se aprobó la reglamentación de la Ley 104, estableciéndose que la entonces Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información —actual Dirección General Acceso a la Información y Gobierno Abierto—, es la Autoridad de Aplicación de la Ley 104 bajo la órbita del Poder Ejecutivo. En el marco de estas competencias, debe velar por la correcta implementación de las obligaciones establecidas en la Ley 104 (t.c. Ley 6.764) y sus normas reglamentarias. Asimismo, y en lo atinente al objeto del amparo de referencia, tiene las siguientes funciones y atribuciones de acuerdo a lo estipulado en el art. 23 de la Ley 104:

a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información pública, remitiendo la misma al/la funcionario/a o agente pertinente;

b) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública;

d) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública;

o) Coordinar con los enlaces el tratamiento y seguimiento de los pedidos de acceso a la información, la promoción del derecho de acceso a la información, y la constitución de un espacio de diálogo e intercambio permanente (conf. art. 23 de la Ley N° 104).

En este sentido, según los registros de la DGAIGA, el 13 de enero de 2025, Ezequiel Nino ingresó una Solicitud de Acceso a la Información Pública (en adelante “SAIP”) por la cual requirió “-Podrá describir la concesión al complejo deportivo SB5 (de Sebastian Battaglia) en el Parque Sarmiento? En particular solicitamos: 1. Fecha de firma del contrato, extensión, monto del canon lo más detallado posible 2. Cómo se realizó la convocatoria para la concesión? En particular, hubo una convocatoria pública o fue una contratación directa? En el primer caso, podrá brindar detalles de la licitación? En el segundo caso, existe un acto administrativo autorizando a hacerlo de forma directa? -Puede describir la concesión al Club de Amigos? En particular, solicitamos la siguiente información: 1. Copia del contrato de concesión 2. Cómo se controlan las obligaciones de brindar clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos de la ciudad de buenos aires? 3. El Club de Amigos presta las instalaciones para eventos realizados por el GCBA? En ese caso, podrá brindar información de que eventos se realizaron durante 2024? 4. En caso de que se haya prorrogado el contrato de concesión en los últimos 5 años, podrá brindar información sobre la forma en que se adoptó la decisión de prorrogar la concesión?” (sic.).

Siguiendo con el procedimiento de tramitación correspondiente y, de conformidad con el Manual de Procedimientos Administrativos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, aprobado por la Disposición 8-DGSOCAI/24 - Anexo I, la DGAIGA realizó el análisis preliminar de la solicitud, examinando (i) el cumplimiento de las formalidades prescritas en la Ley 104; (ii) la competencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad en relación al objeto solicitado; (iii) la aplicabilidad del procedimiento establecido en la Ley 104 (conf. art. 2 del Decreto 260/17); y (iv) la claridad del objeto, de conformidad con la Disposición 11-DGSOCAI/22.

Realizado ello, y habiendo constatado la procedencia de la SAIP en cuestión, la DGAIGA procedió a generar los expedientes EX-2025-03276514- -GCABA-DGAIGA dirigido a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas; y EX-2025-03372514- -GCABA-DGAIGA dirigido a la Secretaría de Deportes dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, a fin de que respondan en el marco de sus competencias. El primer vencimiento de 15 (quince) días hábiles administrativos operó el 3 de febrero de 2025.

Por consiguiente, el 14 de enero de 2025, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el marco del expediente EX-2025-03276514- -GCABA-DGAIGA, remitió el mismo a la Dirección General de Concesiones y Permisos, conforme surge de la Providencia PV-2025-03598818-GCABA-DGTALMHF, para que informe su respuesta en función de lo solicitado.

De la consulta a las actuaciones se observa que el 15 de enero de 2025, dentro el plazo previsto por la normativa vigente, la Dirección General antes mencionada, le notificó mediante correo electrónico al solicitante el informe IF-2025-03756505-GCABA-DGCOYP, por el cual se le hizo saber que haría uso de la prórroga establecida en el artículo 10 de la Ley 104. A partir de ello, la nueva fecha de vencimiento que tuvo el sujeto obligado en cuestión para responder la SAIP fue el 17 de febrero de 2025.

Así, el 6 de febrero de 2025, tal como consta en el IF-2025-03756505-GCABA-DGCOYP, la Dirección General Concesiones y Permisos, notifica a Ezequiel Nino su respuesta emitida mediante IF-2025-06807929-GCABA-DGCOYP.

En misma fecha, por Providencia PV-2025-06811968-GCABA-DGCOYP, la Dirección General antes mencionada remitió el Expediente a esta Dirección General. Como consecuencia, habiéndose cumplido con el procedimiento previsto en la Ley 104 y su normativa reglamentaria y complementaria, se cerró el expediente.

Con respecto al EX-2025-03372514- -GCABA-DGAIGA, que tramitó ante la Secretaría de Deportes dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La Secretaría en cuestión, por IF-2025-04781376-GCABA-SECD emitió su respuesta

que le fue notificada vía correo electrónico al Sr. Nino el 20 de enero del corriente año, conforme surge del Informe IF-2025-04785749-GCABA-SECD.

Posteriormente, el sujeto obligado remitió en devolución el Expediente a la DGAIGA. En función de ello, esta Dirección General cerró el expediente, habiéndose cumplido con el procedimiento previsto en la Ley 104 y su normativa reglamentaria y complementaria.

En lo que respecta a la copia de las actuaciones administrativas, esta DGAIGA informa a la Dirección General Asuntos Judiciales Generales de la Procuración General que tiene a su disposición la copia íntegra de las actuaciones mediante el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) para su ulterior presentación en instancia judicial.

Sin más que informar, y habiendo dado respuesta al traslado efectuado, quedamos a disposición para cualquier consulta.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.08 17:22:21 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.08 17:22:22 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Respuesta NO-2025-13672407-GCABA-DGAJG

A: Tamara Laznik (DGAIGA), Valeria Roxana Correa (DGAIGA),

Con Copia A: Del Gaudio Micaela Soledad (DGAJG), Jorge Perez (DGAJG), Yanina Torres (DGCOYP),

De mi mayor consideración:

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires

Dirección General Asuntos Judiciales Generales

Sr. Director General

DRA. DEL GAUDIO MICAELA SOLEDAD

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de lo requerido mediante Nota NO-2025-13672407-GCABA-DGAJG, a los fines de elevar a su consideración el presente informe, relacionado con los autos caratulados “NINO EZEQUIEL CONTRA GCBA S/ ACCESO A LA INFORMACIÓN (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)”, EXPEDIENTE N°30040/2025, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 14/28.

En virtud de lo antedicho la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita a esta Dirección General información respecto a la concesión del predio conocido como “SB5” que se encuentra ubicado en el Parque Sarmiento del barrio de Saavedra de esta Ciudad y detalles de la concesión del Club de Amigos ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 3885 de esta ciudad.

De conformidad con la Nota NO-2025-13672407-GCABA-DGAJG, la acción de demanda fue interpuesta con el objeto de que “*se condene a la demandada a brindar la información solicitada a través del pedido de acceso a la información pública cursado por medios electrónicos con fecha 8 de enero de 2025, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1 de la Ley N° 104. En particular, respecto a la concesión del predio conocido como “SB5” que se*

encuentra ubicado en el Parque Sarmiento del barrio de Saavedra de esta Ciudad y a detalles de la concesión del Club de Amigos ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 3885 de esta ciudad”.

En tal sentido, mediante presentación obrante bajo el Registro RE-2025-03277957-GCABA-DGAIGA, el consultante solicitó la siguiente información:

“Podrá describir la concesión al complejo deportivo SB5 (de Sebastian Battaglia) en el Parque Sarmiento?

En particular solicitamos:

- 1. Fecha de firma del contrato, extensión, monto del canon lo más detallado posible.*
- 2. Cómo se realizó la convocatoria para la concesión? En particular, hubo una convocatoria pública o fue una contratación directa? En el primer caso, podrá brindar detalles de la licitación? En el segundo caso, existe un acto administrativo autorizando a hacerlo de forma directa?*

Puede describir la concesión al Club de Amigos?

En particular, solicitamos la siguiente información:

- 1. Copia del contrato de concesión*
- 2. Cómo se controlan las obligaciones de brindar clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos de la ciudad de buenos aires?*
- 3. El Club de Amigos presta las instalaciones para eventos realizados por el GCBA? En ese caso, podrá brindar información de que eventos se realizaron durante 2024?*
- 4. En caso de que se haya prorrogado el contrato de concesión en los últimos 5 años, podrá brindar información sobre la forma en que se adoptó la decisión de prorrogar la concesión?”*

Conforme ello, mediante Informe N° IF-2025-06727075-GCABA-DGCOYP se hizo saber al consultante que bajo la órbita de esta Dirección General no obra ningún tipo de convenio firmado con una sociedad cuya razón social sea SB5. En este sentido, de nuestros registros y documentos surgen –exclusivamente- razones sociales de personas jurídicas o nombre y apellido completo de personas físicas, no contando con información al respecto de nombres de fantasía o marcas que los concesionarios, permisionarios o tenedores, utilizan con habitualidad o no. Por tal motivo, el cotejo de nuestras actuaciones no arrojó resultado positivo al respecto de SB5.

Sin perjuicio de lo expuesto, advirtiendo que la consulta efectuada versa sobre la firma LOCURA DEPORTIVA S.A. con relación a la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de dos (2) espacios ubicados dentro del Parque Sarmiento sito en la Av. Gral. Paz y Av. Dr. Ricardo Balbín y Av. Triunvirato y Andonaegui, de trámite por Expediente Electrónico N° EX-2023-16212062-GCABA-DGCOYP, informo a UD. que por las mencionadas actuaciones tramitó el procedimiento de Licitación Pública de etapa única, para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de los referidos espacios, cuya nomenclatura catastral es circunscripción 16 sección 55 manzana 1D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de cinco (5) años, a tenor de lo normado por la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 129-GCABA-AJG/23.

Mediante la Disposición N° 32/GCABA-DGCOYP/20, la Dirección General Concesiones y Permisos aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las licitaciones públicas de concesiones de uso y explotación de bienes de dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se lleven a cabo en el marco de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) mediante la plataforma Buenos Aires Compras (BAC).

Posteriormente, a través de la Disposición N° 175/GCABA-DGCOYP/23 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con sus correspondientes Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas, fijándose como canon base la suma de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL (\$6.660.000), y se fijó como fecha de apertura de ofertas el día 22 de agosto de 2023 a las 11:00 horas a través del Portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.

Conforme ello, se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Sitio Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un diario de difusión local y en el portal Buenos Aires Compras (BAC).

Del Acta de Apertura de Ofertas, obrante bajo IF-2023-31354758-GCABA-DGCOYP, surge que se recibieron tres (3) ofertas, correspondiente a las firmas Locura deportiva S.A. (CUIT N° 30-71594687-0), Mundo Fútbol S.A. (CUIT N° 30-71485808-0) y SARAH S.A. (CUIT N° 33-70975210-9).

Efectuado el análisis de las Ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Acta de Preadjudicación de Ofertas, obrante bajo N° IF-2023-36104599-GCABA-DGCOYP, en la cual se expuso que correspondía adjudicar la Licitación Pública de etapa única N° 10002-0697-LPU23 para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de dos (2) espacios ubicados dentro del Parque Sarmiento sito en la Av. Gral. Paz y Av. Dr. Ricardo Balbín y Av. Triunvirato y Andonaegui, por el término de cinco (5) años, a la firma Locura deportiva S.A. (CUIT N° 30-71594687-0) por un canon mensual inicial de PESOS ONCE MILLONES CINCUENTA MIL (\$11.050.000.-), plasmado en el Portal Buenos Aires Compras (BAC) mediante Informe obrante bajo N° IF-2023-36300224-GCABA-DGCOYP.

Asimismo, se rechazó la oferta de la firma Mundo Fútbol S.A. (CUIT N° 30-71485808-0), por no contener todos los requisitos establecidos en los Pliegos y se desestimó la oferta de la firma SARAH S.A. (CUIT N° 33-70975210-9), por orden de mérito.

Posteriormente, se generó el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas obrante bajo Informe IF-2023-36300224-GCABA-DGCOYP a través del Portal Buenos Aires Compras (BAC), publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y notificado a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), el cual no recibió impugnación dentro de los plazos legales correspondientes.

Conforme ello, mediante el artículo primero de la Resolución N° 66-GCABA-SSABI/23 se aprobó la Licitación Pública de etapa única N° 10002-0697-LPU23 y mediante el artículo segundo se adjudicó la misma a la firma LOCURA DEPORTIVA S.A. (CUIT N° 30-71594687-0) por un canon mensual inicial de PESOS ONCE MILLONES CINCUENTA MIL (\$11.050.000.-), por el término de cinco (5) años y demás condiciones especificadas en la oferta y en los pliegos.

Con fecha 08 de diciembre de 2023, se suscribió el pertinente Contrato de Concesión con la firma LOCURA DEPORTIVA S.A. (CUIT 30-71594687-0) con relación al inmueble referenciado, el que obra digitalizado bajo Informe N° IF-2023-45899650-GCABA-DGEGRAL.

La Cláusula Sexta del mencionado instrumento, determinó el importe a abonar en concepto de canon locativo mensual inicial en la suma de PESOS ONCE MILLONES CINCUENTA MIL (\$ 11.050.000), conforme lo establecido en el artículo catorce (14) del Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.

Dicha cláusula, además, establece el modo de actualización del valor del canon locativo mensual, la cual es semestral, siendo el porcentaje de la redeterminación el promedio resultante de la variación en dicho semestre de los

siguientes indicadores económicos: - CUARENTA POR CIENTO (40%) IPC – Bienes y Servicios Varios, CUARENTA POR CIENTO (40%)- IPIM – Prod. Refin. Petróleo y VEINTE POR CIENTO (20%)- IPCBA.

Conforme lo precedentemente expuesto, desde el 22 de febrero de 2025 y con vigencia por seis meses, el concesionario abona la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA (\$ 17.278.080) en concepto de canon mensual, de conformidad con lo dispuesto con el artículo primero de la Disposición DI-2025-63-GCABA-DGCOYP.

De acuerdo a lo expuesto y como respuesta a lo solicitado por el consultante:

1. El contrato fue suscripto el 8 de diciembre de 2023, otorgándose en concesión los espacios por el plazo de cinco (5) años, con un canon inicial de PESOS ONCE MILLONES CINCUENTA MIL (\$11.050.000.-) que, actualizado a la fecha asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA (\$ 17.278.080).
2. La convocatoria fue pública, atento tratarse de una Licitación Pública de Etapa Única, efectuándose las correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Sitio Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un diario de difusión local y en el portal Buenos Aires Compras (BAC).

Se adjunta al presente como archivo embebido el Contrato de Concesión suscripto con la firma LOCURA DEPORTIVA S.A. (CUIT N° 30-71594687-0) y la Disposición DI-2025-63-GCABA-DGCOYP.

Con relación a lo requerido por el consultante respecto de CLUB DE AMIGOS A.C., mediante Informe obrante bajo IF-2025-06727075-GCABA-DGCOYP se informó al consultante que el Gobierno de la Ciudad otorgó a la mencionada Asociación Civil un Permiso de Uso y Explotación con carácter oneroso en los términos de la Ley N° 3.730, acompañándose el mismo como archivo embebido.

Asimismo, se informó al consultante, que dicho Permiso fue otorgado por el plazo de veinte (20) años, a contar desde el vencimiento del permiso otorgado por el Decreto Municipal N° 1.150/92, es decir desde el 2 de septiembre de 2012, en los términos del art. 2 de la ley N° 3.730.

En ese sentido, se hizo saber al consultante que no existió prórroga del Permiso de Uso y Explotación, sino que el mismo se encuentra plenamente vigente.

Finalmente, se informó que no es competencia de esta Dirección General la facultad de controlar las obligaciones de brindar clases gratuitas pactadas en conjunto con el Permisionario.

Conforme ello y la información requerida por el consultante, le informo a UD. que:

1. Si bien la Copia del contrato de concesión fue acompañada oportunamente, se adjunta al presente como archivo embebido.
2. Esta Dirección General no cuenta con facultades para controlar las obligaciones de brindar clases gratuitas a estudiantes de colegios públicos de la ciudad de buenos aires.
3. No está bajo la órbita de competencia de esta Dirección General la organización y control de eventos realizados por el GCBA en las instalaciones del Permisionario, por lo que no es posible brindar respuesta en este punto.
4. El Permiso otorgado no ha sido prorrogado a la fecha, encontrándose vigente hasta el año 2032.

Por último, en relación con la consulta realizada al CLUB DE AMIGOS A.C., se sugiere remitir el asunto a la

Secretaría de Deportes para que completen la información solicitada.

Entendiendo que se ha dado respuesta a lo solicitado, se saluda atentamente.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.07 15:23:21 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.07 15:23:22 -03:00



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

CONTRATO DE CONCESIÓN

Entre el **GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**, representado en este acto por el Ministro de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, José Luis Giusti, DNI N° 20.008.464, designado mediante Decreto N° 458/CABA/19, y por el Director General de Concesiones y Permisos, dependiente de la Subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, Fernando Jorge Cafasso (DNI N° 22.598.403), en virtud de las atribuciones conferidas mediante el Decreto N° 183/GCABA/21, ambos con domicilio en la Avda. Martín García N° 346, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante el **GOBIERNO**), por una parte, y por la otra, **LOCURA DEPORTIVA S.A.** (CUIT N° 30-71594687-0), representada en este acto por el señor Sebastián Alejandro Battaglia (DNI N° 28.158.274), en su carácter de Presidente, con capacidad suficiente para la celebración del presente acto, con domicilio constituido en la calle Jaramillo N° 1655, piso 3° Depto. "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante el **CONCESIONARIO** y en forma conjunta con el **GOBIERNO**, las **PARTES**) de común acuerdo convienen en celebrar el presente **CONTRATO DE CONCESIÓN**, sujeto a las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES

Que por el EX-2023-16212062-GCABA-DGCOYP, tramitó el procedimiento de Licitación Pública de etapa única N° 10002-0697-LPU23 para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de dos (2) espacios ubicados dentro del Parque Sarmiento sito en la Av. Gral. Paz y Av. Dr. Ricardo Balbín y Av. Triunvirato y Andonaegui, cuya nomenclatura catastral es circunscripción 16 sección 55 manzana 1D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de cinco (5) años, a tenor de lo normado por la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°129-GCABA-AJG/23.

Que mediante Disposición N° 175/GCABA-DGCOYP/23 se dispuso la convocatoria a la Licitación Pública de etapa única N° 10002-0697-LPU23, se aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con sus correspondientes Anexos y el Pliego de

Especificaciones Técnicas y se fijó como fecha de apertura de ofertas el día 22 de agosto de 2023 a las 11:00 horas a través del Portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.

Que por Resolución N° 66/GCABA-SSABI/23 se adjudicó la Licitación Pública a la firma LOCURA DEPORTIVA S.A. (CUIT N° 30-71594687-0) por un canon mensual inicial de PESOS ONCE MILLONES CINCUENTA MIL (\$11.050.000).

Que por otro lado, con fecha 8 de enero de 2019 mediante el Expediente N° EX-2018-18502618-MGEYA-SSDEP se suscribió el Convenio de Permiso de uso Precario y Oneroso (CONVE-2019-02393382-MGEYA-DGABC), con la ASOCIACIÓN CIVIL I.D.E.S INSTITUTO DEPORTIVO EDUCATIVO Y SOCIAL (CUIT N° 30-71545687-3), respecto de la ZONA B, la cual forma parte del inmueble objeto del presente CONTRATO DE CONCESIÓN por un plazo de cinco (5) años, computados a partir de la suscripción del documento referido, cuyo vencimiento operará en fecha 7 de enero del 2024.

Que han intervenido en los presentes actuados, la Secretaria de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, solicitando que la suscripción del contrato con quien ha resultado adjudicatario de la Licitación de referencia, sea efectuada por la máxima autoridad del citado Ministerio.

Que a través de la Ley N° 6.292 (texto consolidado por Ley N° 6.588) se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, comprendiendo entre sus competencias la de *"Entender en lo relativo a las concesiones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."*

CLÁUSULA PRIMERA (OBJETO):

El **GOBIERNO** otorga al **CONCESIONARIO** el uso y la explotación de dos (2) espacios ubicados dentro del Parque Sarmiento sito en la Av. Gral. Paz y Av. Dr. Ricardo Balbín y Av. Triunvirato y Andonaegui conforme el Anexo A del PBCP, cuya nomenclatura catastral es circunscripción 16 sección 55 manzana 1D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, el **INMUEBLE**).



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

CLÁUSULA SEGUNDA (GARANTÍAS):

El **CONCESIONARIO** se obliga a constituir la garantía de cumplimiento del presente **CONTRATO DE CONCESIÓN** estipulada en el artículo 24 del PBCP en el plazo de cinco (5) días contados desde la suscripción del presente. Se deja constancia que las garantías constituidas, en cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente **CONTRATO DE CONCESIÓN**, podrán ser ejecutadas por parte del **GOBIERNO**, en la proporción pertinente a los efectos de responder a las deudas que eventualmente surjan a cargo del **CONCESIONARIO** por las obligaciones asumidas por el presente, según los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen el presente **CONTRATO DE CONCESIÓN**.

CLÁUSULA TERCERA (NORMATIVA APLICABLE - DOCUMENTOS):

El presente **CONTRATO DE CONCESIÓN** se rige en cuanto a su interpretación y a la ejecución por lo dispuesto en el artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Son documentos integrantes del presente **CONTRATO DE CONCESIÓN**:

- a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales
- b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares
- c) El Pliego de Especificaciones Técnicas
- d) Las Circulares a las disposiciones de los Pliegos
- e) La oferta
- f) Acto administrativo aprobatorio y adjudicación
- g) El presente **CONTRATO DE CONCESIÓN**

El orden de prelación normativo al cual se deberá atender para la interpretación de todas las cuestiones relativas al presente **CONTRATO DE CONCESIÓN** será el siguiente:

- a) La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.588) y su Decreto Reglamentario.
- b) El Pliego de Bases y Condiciones Generales
- c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, junto a sus Anexos
- d) Las Circulares, Planos y Planillas, Planos de Detalle
- e) La oferta

f) El presente **CONTRATO DE CONCESIÓN**

g) Principios Generales del Derecho Público

CLÁUSULA CUARTA (DESTINO):

El **CONCESIONARIO** destinará el **INMUEBLE** de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma exclusiva y excluyente a la explotación comercial de canchas de Pádel, Canchas de fútbol, que encuadran en 2.3.4. del CUR, cancha de tenis/paddle/frontón con raqueta (squash); 2.3.5 del CUR, cancha de minifutbol y/o fútbol cinco, fútbol, básquet, hockey, volleyball, handball, etc. y servicios complementarios (sanitarios, vestuarios y equipamiento gastronómico).

El **CONCESIONARIO** no podrá variar y/o ampliar el destino del **INMUEBLE** estipulado en la presente **CLÁUSULA**. Para el supuesto de requerir la modificación, el **CONCESIONARIO** deberá solicitar la variación y/o ampliación del destino, quedando supeditado al análisis de las áreas pertinentes y posterior autorización expresa del **GOBIERNO**.

CLÁUSULA QUINTA (PLAZO):

Conforme fuera establecido en el artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el presente **CONTRATO DE CONCESIÓN** tendrá una duración de cinco (5) años, los cuales se computarán a partir del Acta de Entrega del **INMUEBLE** del dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y según lo establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA**.

CLÁUSULA SEXTA (CANON – FORMA DE PAGO):

Conforme fuera establecido en el artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el **CONCESIONARIO** abonará al **GOBIERNO** en concepto de canon locativo mensual inicial la suma de PESOS ONCE MILLONES CINCUENTA MIL (\$11.050.000.-). El canon comienza a devengarse y deberá ser abonado por el **CONCESIONARIO**, a partir de la suscripción del Acta de Uso y Explotación del **INMUEBLE** conforme lo establecido por el Artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en los términos establecidos en el Artículo 3 inciso b del citado Pliego.



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

El canon será redeterminado semestralmente a partir de la fecha límite de presentación de las ofertas, a saber, el día 22 de agosto de 2023. El porcentaje de la redeterminación resultará de la variación ponderada en dicho semestre de los indicadores económicos que se determinan en el párrafo siguiente.

A los fines de lo dispuesto precedentemente, los indicadores a considerar son:

- 40% IPC Bienes y Servicios Varios
- 40% IPIM Prod. Refin. Petróleo
- 20% IPCBA

Se deja constancia que el canon precedentemente indicado deberá ser abonado del primero (1) al diez (10) de cada mes adelantado o al día siguiente hábil, por medio de la Boleta única e inteligente (BUI) que será enviada vía correo electrónico o se podrá bajar de la página del **GOBIERNO**, en la sección Portal de Trámites. El pago se podrá realizar a través de los siguientes canales:

a) Canal online: ingresando al Portal de Trámites del **GOBIERNO** <https://sir.buenosaires.gob.ar/BUI/ObtenerBoleta>; o

b) Presencialmente en: 1) Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Sucursales permitidas) con efectivo o cheque a la orden de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cuenta N° 200129/2 "Cánones de Privatizaciones y Concesiones". 2) Terminales automáticas de pago del **GOBIERNO**; o 3) Sucursales Rapipago, Pago Fácil o BAPROPagos (con acreditación en 48 hs).

Dicho comprobante será el único elemento válido para abonar y acreditar el pago del canon. Establécese que la mora en el pago del canon, se producirá en forma automática, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa. En el caso que el **CONCESIONARIO** incurriera en mora, por cualquier circunstancia, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades y/o sanciones que por tal motivo se fijen, a los importes adeudados se les adicionarán los intereses resarcitorios o punitivos previstos por el Código Fiscal vigente por todo el tiempo de la mora.

Se hace saber que, a los fines de dar cumplimiento con lo establecido en la presente cláusula la Dirección General Concesiones y Permisos o la que en el futuro la reemplace, enviará las boletas de pago al mail constituido por el **CONCESIONARIO** en la cláusula vigésimo cuarta del presente contrato.

9

CLÁUSULA SÉPTIMA (ACTA DE ENTREGA DEL INMUEBLE – RECEPCIÓN DEL ESPACIO – ESTADO DEL ESPACIO):

En uso de las facultades otorgadas por el segundo párrafo del Artículo 35 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la suscripción del Acta de Entrega del Inmueble se efectuará indefectiblemente, una vez vencido el plazo del Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso citado en los antecedentes del presente instrumento. Se deja expresa constancia que, una vez que reciba el inmueble, el **CONCESIONARIO** se compromete a mantenerlos (**INMUEBLE** e instalaciones) en buen estado, realizando las reparaciones que resultaren menester y las refacciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

CLÁUSULA OCTAVA (IMPOSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN):

Las superficies cubiertas y/o descubiertas del **INMUEBLE** no podrán ser ampliadas o modificadas, a excepción de que el **CONCESIONARIO** contase con la aprobación previa y expresa del **GOBIERNO**. Si las mismas no resultasen aprobadas, dicho evento no generará derecho a compensación alguna y/o indemnización a favor del **CONCESIONARIO**.

CLÁUSULA NOVENA (PLAN DE ADECUACIÓN, MEJORAS Y EQUIPAMIENTO):

El **CONCESIONARIO** deberá presentar ante la Secretaría Desarrollo Urbano (SECDU), o la que en un futuro la reemplace, dentro de los treinta (30) días corridos de la suscripción del Acta de Entrega de **INMUEBLE** el Plan de Adecuación, Mejoras y Equipamiento y el Plan de Inversiones Definitivos, a efectos de su validación por parte de SECDU de conformidad con el artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la oferta presentada.

El **CONCESIONARIO**, deberá informar a la Dirección General Concesiones y Permisos, en un plazo máximo de cinco (5) días de iniciadas las presentaciones referida en el párrafo precedente, los números de expedientes que den cuenta del inicio y prosecución de los trámites correspondientes.

Una vez aprobado, el **CONCESIONARIO** deberá notificar tal aprobación a DGCOYP y dar inicio a la ejecución del Plan de Adecuación, Mejoras y Equipamiento. El **CONCESIONARIO** se compromete a dar cumplimiento con las obligaciones asumidas



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

y llevar a cabo los trabajos y/o mejoras que se detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en la oferta presentada por el **CONCESIONARIO** y en el Plan de Adecuación, Mejoras y Equipamiento, respetando el plazo máximo de setenta y cinco (75) días corridos contados a partir de la aprobación por parte de SECDU.

CLÁUSULA DÉCIMA (MANTENIMIENTO):

El mantenimiento, la seguridad, limpieza, higiene e iluminación del **INMUEBLE**, y en caso de existir, de las áreas comunes, son exclusiva responsabilidad del **CONCESIONARIO**, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas. El **CONCESIONARIO** deberá mantener el césped prolijo y cortado en todos los sectores verdes de la superficie concesionable. En caso de plantas, árboles y/o canteros, se deberán conservar bien podados y mantenidos adecuadamente. En ningún caso podrán existir canteros o espacios con tierra sin plantas y/o césped.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA (CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA):

El **CONCESIONARIO** es el único responsable del estricto cumplimiento de todas las normas nacionales y locales, así como de las reglamentaciones generales y especiales en relación al ejercicio de su actividad vinculada al uso y explotación del **INMUEBLE** concesionado. Son a cargo del **CONCESIONARIO** las gestiones tendientes a obtener la aprobación de las obras y su registro de planos, conformidad de uso, como así también el pago de los cargos, tributos y derechos que conlleve la mencionada tramitación.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (HABILITACIÓN Y REGISTRO DE PLANOS):

El **CONCESIONARIO** deberá dar cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, aplicables en materia de habilitación y registro de planos y registrar los correspondientes al **INMUEBLE** concesionado ante las áreas de **GOBIERNO** con competencia al efecto, en caso de corresponder. De conformidad con la normativa vigente, el **CONCESIONARIO** debe realizar las acciones y obtener a su propio costo y cargo, toda la documentación correspondiente para la obtención de los

permisos y habilitaciones, tanto de las obras como de las actividades a desarrollar en el **INMUEBLE**, ante las dependencias competentes en forma previa al inicio de aquellas, según corresponda. Se destaca que el presente **CONTRATO DE CONCESIÓN** otorgado se refiere a la utilización de las superficies concedidas y no implica aprobación o autorización de la actividad a desarrollar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA (RELACIÓN LABORAL – EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD):

El **CONCESIONARIO** deberá cumplir con todas las normas nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con relación a la contratación del personal a su cargo. El **CONCESIONARIO** deberá contratar los Seguros correspondientes a: Accidentes de Trabajo, que ampare los riesgos de muerte, invalidez total o parcial; -Responsabilidad Civil Patronal, dejándose expresamente establecido que el **GOBIERNO** no tendrá relación laboral alguna con el personal que emplee el **CONCESIONARIO**, dado que el **GOBIERNO** suscribe el presente en su carácter de titular del dominio de las dependencias dominicales, no constituyendo su actividad normal y específica el destino previsto por la CLÁUSULA CUARTA, resulta exento de la solidaridad prevista en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.

Queda entendido que el **GOBIERNO** no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el **CONCESIONARIO** y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con el presente **CONTRATO DE CONCESIÓN** y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones o normas establecidas para el orden laboral o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales impositivas que recaigan sobre el **CONCESIONARIO**. Asimismo, deberá presentar anualmente ante el **GOBIERNO** las constancias que acrediten la presentación de la Declaración Jurada del Sistema Único de Seguridad Social (Formulario N° 931) y su correspondiente pago.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA (TRIBUTOS Y SERVICIOS):



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

El **CONCESIONARIO** toma a su exclusivo cargo, cuenta y costo, la conexión para provisión de los servicios que requiera como consecuencia del uso del **INMUEBLE** concesionado y el pago de los consumos correspondientes, y, además, el pago de los tributos que graven el mismo y a las actividades que se realicen dentro del mencionado **INMUEBLE**. El **CONCESIONARIO** deberá presentar ante la Dirección General Concesiones y Permisos la que en el futuro la reemplace-en el correo electrónico constituido en la **CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA**- en forma anual o a requerimiento de éste, los comprobantes del pago de servicios y tributos que se encuentre obligado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (RESCISIÓN ANTICIPADA POR PARTE DEL CONCESIONARIO):

El **CONCESIONARIO** podrá, transcurridos los tres (3) primeros años de vigencia de la concesión de uso y explotación, contados a partir del Acta de Entrega del **INMUEBLE**, solicitar la rescisión anticipada del presente **CONTRATO DE CONCESIÓN**, notificando en forma fehaciente con una antelación de sesenta (60) días a la fecha estimada de la entrega del **INMUEBLE** al **GOBIERNO**, debiendo el **CONCESIONARIO** encontrarse al día con todas las obligaciones emergentes del **CONTRATO DE CONCESIÓN** (verbigracia: pago de canon locativo mensual, tributos, servicios, etc.). La autoridad de aplicación ponderará la petición y dará su resolución en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de la notificación fehaciente del **CONCESIONARIO**, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que pudieran corresponder, en virtud de lo prescripto en el Capítulo VIII del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Capítulo XI del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (CADUCIDAD - ABANDONO):

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente **CONTRATO DE CONCESIÓN**, así como en los documentos que forman parte de éste, dará lugar a declarar la caducidad y en su caso a ordenar la desocupación administrativa del **INMUEBLE**, con ejecución de las garantías constituidas. Del mismo modo, se establece que, para el caso de verificarse el abandono del **INMUEBLE** en cuestión, el **GOBIERNO**, intimará al **CONCESIONARIO** a efectos de que éste manifieste su voluntad de continuar o no en la tenencia del mismo. En caso de silencio

Q

del **CONCESIONARIO**, se considerará extinguido el derecho otorgado por este **CONTRATO DE CONCESIÓN**. En consecuencia, previa constatación efectuada por Escribano Público designado al efecto, se procederá a tomar posesión del **INMUEBLE** a los fines de ejercer su custodia, evitando de este modo posibles casos de intrusión, y remitiendo a depósitos del **GOBIERNO** los bienes y enseres que se encontraren dentro del mismo, labrándose la correspondiente Acta Notarial con el inventario que detalle su estado y conservación, a efectos de la restitución de los mismos a su propietario, reclamándole al **CONCESIONARIO** por los gastos y/o daños y/o cualquier otro costo que por todo concepto ello le ocasione al **GOBIERNO** y conllevará a la ejecución de la garantía de cumplimiento del **CONTRATO DE CONCESIÓN**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA (RESTITUCIÓN):

El **CONCESIONARIO** se obliga a restituir al **GOBIERNO** el **INMUEBLE** objeto del presente **CONTRATO DE CONCESIÓN**, dentro de los diez (10) días corridos de concluido el plazo fijado en la **CLÁUSULA QUINTA**, o bien de requerido el mismo y/o revocado el **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en buen estado de conservación, salvo el deterioro que pudiere producirse por el transcurso del tiempo y el uso adecuado del mismo, y libre de ocupantes, con las mejoras introducidas por el **GOBIERNO** y/o el **CONCESIONARIO**, sin que ello genere derecho a reclamar indemnización y/o compensación alguna a favor del **CONCESIONARIO**. Para el caso que el **CONCESIONARIO** no hubiese hecho entrega del **INMUEBLE** e instalaciones dentro del plazo estipulado y en la forma establecida, el **GOBIERNO** procederá a su inmediata desocupación administrativa, con pérdida de las garantías constituidas. Sin perjuicio de ello, el **CONCESIONARIO** abonará una multa equivalente al tres por ciento (3%) de dos veces el importe del canon mensual actualizado por cada día de demora y hasta la efectiva y fehaciente entrega de los bienes del dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA (SEGUROS):

Seguros

El concesionario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual,



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio.

Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez por año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán copias de las pólizas y de sus comprobantes de pago del premio.

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al concesionario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El concesionario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas.

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el concesionario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la relación Contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas.

La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El concesionario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el concesionario asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras.

b) De las compañías aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los \$ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. Deberá acreditar

también una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República Argentina.

Lo dicho anteriormente y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/o Caución (Garantías de cumplimiento).

c) De los seguros en particular.

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el concesionario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.

Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de dependencia:

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

"Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del concesionario, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo."

2) Seguro de Accidentes Personales (En caso de corresponder)



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia con el concesionario.

Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

"Por la presente, la "Aseguradora", renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/o empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el concesionario, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo."

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Mínimo):

Muerte: Pesos Dos millones (\$ 2.000.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Dos millones (\$ 2.000.000)

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Ochenta mil (\$ 80.000)

3) Seguro de Responsabilidad Civil

El concesionario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que como consecuencia de tareas inherentes a su actividad que puedan ocasionar a personas, bienes o cosas de propiedad del GCABA o de terceros.

Suma Asegurada Mínima: La misma será por un monto mínimo de \$ 10.000.000 (Pesos diez millones)

Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse de corresponder en cada caso:

A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y /o explosión, descargas eléctricas.

B) Daños por caída de objetos, carteles y/o letreros

ℓ

- C) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular.
- D) Suministro de alimentos y bebidas (de corresponder)
- E) Ascensores y/o Montacargas y/o auto elevadores (de corresponder)
- F) Instalaciones a vapor, agua caliente o aceite caliente (de corresponder)

El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA.

Los empleados del GCABA deberán ser considerados terceros en póliza.

4) Seguro de Incendio

Cobertura por incendio, rayo, explosión, tumulto popular, huelga lockout, malevolencia, vandalismo impacto de vehículos terrestres y aeronaves, daños por humo.

Suma asegurada:

La suma a asegurar deberá tener correspondencia con el valor de reconstrucción del espacio cedido vigente a la fecha, debiendo procurar el concesionario la actualización permanente de sumas aseguradas durante la totalidad de la vigencia del contrato de concesión.

Coberturas adicionales: . Gastos por remoción de escombros mínimo tres por ciento de la suma asegurada incendio (3%).

El contrato deberá contener un endoso en carácter de beneficiario sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA (PENALIDADES Y SANCIONES):

El incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONCESIONARIO** dará lugar a la aplicación por parte del **GOBIERNO**, de las penalidades y/o sanciones que pudieran corresponder, de conformidad con el Capítulo XI del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley N° 6.588) y su Decreto Reglamentario.

CLÁUSULA VIGÉSIMA (AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y CONTROL):

Queda establecido que la Dirección General Concesiones y Permisos y la Secretaría de Deportes, o las que en un futuro las reemplacen son las Autoridades de Aplicación y control con referencia al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas en el presente **CONTRATO DE CONCESIÓN**, con excepción de aquellas cuestiones



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

técnicas y/u operativas propias de la actividad a desarrollar, y aquellas que conforme lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas queden a cargo de quien ella designe, quedando facultada para requerir la documentación que considere pertinente, efectuar relevamientos y llevar a cabo cualquier acto que derive de la implementación de este instrumento. Asimismo, se aclara que las presentaciones que deba realizar el **CONCESIONARIO** deberán efectuarse en la sede de la Dirección General Concesiones y Permisos la que en el futuro la reemplace, sita en Av. Martín García 346, 2º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o a los correos electrónicos constituidos en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA (CESIÓN - SUBCONCESIÓN):

El **CONCESIONARIO** no podrá ceder o transferir, total o parcialmente por ningún medio los derechos y obligaciones derivados de la concesión sin previa y expresa autorización del **GOBIERNO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA (RESIDUOS):

El **CONCESIONARIO** deberá dar cumplimiento a los lineamientos dispuestos por la Ley N° 992 y N° 1.854 (textos consolidados por Ley N° 6.588), sus Decretos Reglamentarios y modificaciones.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA (IMPUESTO DE SELLOS):

El **CONCESIONARIO** deberá dar cumplimiento a las prescripciones del Código Fiscal, respecto del pago del impuesto de sellos aplicable a todos los actos y contratos de carácter oneroso otorgados en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, quedando obligado a acreditar la observancia de tal circunstancia por ante la Dirección General Concesiones y Permisos la que en el futuro la reemplace, en el plazo de quince (15) días computados a partir de la firma del presente instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA (DOMICILIOS ELECTRÓNICOS):

El **CONCESIONARIO** constituye el correo electrónico sb5futbol@gmail.com y el **GOBIERNO** por la Dirección General Concesiones y Permisos la que en el futuro la

reemplacecanon2000@buenosaires.gob.ar y por la Secretaría de Deportes
secretariadedeportes@buenosaires.gob.ar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA (NOTIFICACIONES):

Las notificaciones por parte del **GOBIERNO** derivadas de las obligaciones emergentes del presente **CONTRATO DE CONCESIÓN**, se realizarán a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), debiendo el **CONCESIONARIO** tramitar el alta en la plataforma mencionada en el plazo de cinco (5) días contados desde la firma del presente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA (JURISDICCIÓN - DOMICILIO):

A todos los efectos legales emergentes del presente **CONTRATO DE CONCESIÓN**, las **PARTES** acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. Para todas las cuestiones derivadas de la presente, se tendrán como válidas las notificaciones extrajudiciales realizadas para ambas **PARTES** en los domicilios mencionados en el epígrafe. Las notificaciones judiciales se tendrán por válidas cuando se efectúen en el domicilio legal del **GOBIERNO**, ubicado en la calle Uruguay N° 458, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de esta Ciudad, en atención a lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución N° 77/PG/06 y en el domicilio constituido por el **CONCESIONARIO** en el presente **CONTRATO DE CONCESIÓN**.

En prueba de conformidad y aceptación se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 06 días del mes de DICIEMBRE del año 2023.

SEBASTIÁN BARRAGUÍA
DNI 28158274

Dr. FERNANDO J. CAFASSO
DIRECTOR GENERAL
Dirección General Concesiones y Permisos
Subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Jose Luis Giusti
Ministro Desarrollo Económico y Producción
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: 45892586-2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.12 13:52:23 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.12 13:52:24 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Disposición

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Disposición de Redeterminación de Canon - Locura Deportiva S.A. (Leg. 1369)

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 2.095 (textos consolidados por Ley N° 6.588) y Ley N° 6.684, los Decretos Nros. 387-GCABA-AJG/23 y 3-GCABA-AJG/24, la Disposición N° DI-2024-290-GCABA-DGCOYP, el Expediente Electrónico N° EX-2023-16212062-GCABA-DGCOYP y;

CONSIDERANDO:

Que por la actuación mencionada en el VISTO, tramita la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de un espacio ubicado en el inmueble del dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito ubicado dentro del Parque Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de CINCO (5) años, adjudicada a la firma LOCURA DEPORTIVA S.A. (CUIT 30-71594687-0), en virtud de lo dispuesto por la Disposición N° 66/GCABA-SSABI/23;

Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.588) y su Decreto Reglamentario N° 129-GCABA/23, establecen el marco regulatorio de las concesiones de uso y explotación de los bienes de dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la Ley de Ministerios N° 6.684 en su artículo segundo contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Hacienda y Finanzas, con sus respectivas funciones;

Que la mencionada norma en su artículo 18, incisos 15 y 16, atribuye al Ministerio de Hacienda y Finanzas las competencias para entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, tenencia, administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en lo relativo a las concesiones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que en virtud del Decreto N° 387-GCABA/23, corresponde a la Dirección General Concesiones y Permisos dependiente de la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles del mencionado Ministerio, asignar y administrar las concesiones y los permisos otorgados en el ámbito de la ciudad y controlar que cumplan con los objetivos fijados en los pliegos licitatorios y demás instrumentos contractuales;

Que con fecha 08 de diciembre de 2023, obrante bajo Informe N° IF-2023-45899650-GCABA-DGEGRAL (Orden 321), se suscribió el pertinente Contrato de Concesión con la firma LOCURA DEPORTIVA S.A. (CUIT 30-71594687-0), con relación al inmueble referenciado;

Que la Cláusula Sexta del contrato, determinó el importe a abonar en concepto de canon locativo mensual inicial en

la suma de PESOS ONCE MILLONES CINCUENTA MIL (\$ 11.050.000), conforme lo establecido en el artículo catorce (14) del Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares;

Que dicha cláusula establece asimismo, que el canon locativo mensual sea redeterminado semestralmente desde el 22 de agosto de 2023, según fecha límite de presentación de ofertas. El porcentaje de la redeterminación resultará del promedio de la variación en dicho semestre de los siguientes indicadores económicos: - CUARENTA POR CIENTO (40%) IPC – Bienes y Servicios Varios, CUARENTA POR CIENTO (40%)- IPIM – Prod. Refin. Petróleo y VEINTE POR CIENTO (20%)- IPCBA. Para el cálculo inicial se tomará como base el valor de cada indicador del mes de la fecha límite de la presentación de las ofertas;

Que mediante DI-2024-290-GCABA-DGCOYP (Orden 384) se estableció un canon de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE (\$ 14.802.539) desde el 22 de agosto de 2024 y con vigencia por seis meses;

Que conforme a lo manifestado por la Gerencia Operativa Fiscalización de Concesiones y Permisos, mediante Informe IF-2025-12018368-GCABA-DGCOYP (Orden 421), a partir del 22 de febrero de 2025 corresponde actualizar el canon. Del análisis de los indicadores mencionados de los meses de febrero de 2025 y agosto de 2024 surge que el aumento correspondiente a dicho periodo fue del DIECISIÉS CON 72/100 POR CIENTO (16,72%), por lo que el nuevo canon locativo mensual será PESOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA (\$ 17.278.080);

Que en tal sentido corresponde determinar el canon mensual a abonar por la concesionaria LOCURA DEPORTIVA S.A. (CUIT 30-71594687-0), a partir del 22 de febrero de 2025 y con vigencia por seis (6) meses, en la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA (\$ 17.278.080);

Que por Decreto N° 3-GCABA-AJG/24 se efectuó la designación del suscripto como titular de la Dirección General Concesiones y Permisos;

Por ello, en uso de las facultades que le confiere la normativa vigente;

EL DIRECTOR GENERAL

DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONCESIONES Y PERMISOS

DISPONE:

ARTÍCULO 1.- Fijar el canon mensual a abonar por LOCURA DEPORTIVA S.A. (CUIT 30-71594687-0), a partir del 22 de febrero de 2025 y con vigencia por seis meses, en la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA (\$ 17.278.080), por la Concesión de Uso y Explotación de carácter oneroso del predio ubicado dentro del Parque Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2.- Emplazar a la firma LOCURA DEPORTIVA S.A. (CUIT 30-71594687-0), a que acompañe, dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la presente, el instrumento que acredite la ampliación de las pólizas de caución requeridas en el contrato suscripto, teniendo en cuenta para ello la nueva suma determinada dejándose constancia que las referidas pólizas deberán contener las condiciones establecidas en el convenio aludido. El mismo deberá ser remitido a la casilla de correo electrónico canon2000@buenosaires.gob.ar y eventualmente se le podrá exigir la presentación en formato papel.

ARTÍCULO 3.- Registrar. Notificar al Concesionario en los términos de los artículos 62 a 68 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Agustin GONZALEZ CAL DERON
Date: 2025.03.20 12:13:01 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.20 12:13:02 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ESCRIBANIA GENERAL

REGISTRADO BAJO EL N° 10490

Buenos Aires, 14-03-12

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina"

CONVENIO DE PERMISO DE USO Y EXPLOTACIÓN
CON CARÁCTER ONEROSO

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante el "Gobierno", representado en este acto por el Señor Ministro de Desarrollo Económico, Ing. Francisco A. Cabrera, con domicilio en Avda. de Mayo 575 1° Piso, C.A.B.A., por una parte; y, por la otra, la Asociación Civil Club de Amigos, con domicilio legal en Avenida Figueroa Alcorta 3885 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por los Señores Tomás Miguel Abal Gronchi, DNI 29.317.514 y Eduardo Enrique Wetzel DNI 14.375.024, Presidente y Secretario respectivamente, en adelante la "Permisionaria" y en forma conjunta con el Gobierno, las Partes manifiestan:-----

ANTECEDENTES.-----

Que mediante el Decreto Municipal N° 1.150/92, la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, adjudicó a la Asociación Civil Club de Amigos la concesión onerosa de uso y explotación del Parque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de veinte (20) años, con vencimiento el 1 de septiembre de 2012, para la implementación del diseño, organización e instalación de un Centro de Iniciación Deportiva.-----

Que la Asociación Civil Club de Amigos solicitó, a través del Registro N° 3.755/DGConc/08, la extensión de la concesión sobre dicho predio, por un nuevo período de 20 años.-----

Que en tal sentido, la Ley N° 3.730 otorgó a la entidad nombrada un Permiso de Uso y Explotación con carácter oneroso por el término de veinte (20) años, del predio perteneciente al bien de dominio público denominado Parque Jorge Newbery, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----

Por ello, las Partes, en virtud de los antecedentes expuestos, manifiestan su voluntad de celebrar el presente Convenio, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones. -----

Wetzel
[Firma]
[Firma]

CLÁUSULA PRIMERA: El Gobierno otorga a la Permissionaria el permiso de uso y explotación con carácter oneroso del predio que actualmente ocupa, perteneciente al bien del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Parque Jorge Newbery, de conformidad con los planos detallados en el Anexo I y II, que forman parte integrante de la Ley N° 3.730.-----

CLÁUSULA SEGUNDA. El permiso de uso y explotación se otorga por el plazo de veinte (20) años, a contar desde el vencimiento del permiso otorgado por el Decreto Municipal N° 1.150/92, es decir desde el 2 de septiembre de 2012.-----

CLÁUSULA TERCERA. La Permissionaria se obliga a destinar el predio objeto del permiso, a la práctica de actividades deportivas, sociales, culturales y comunitarias, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 3.730 y a lo regulado por los estatutos de la Permissionaria.-----

CLÁUSULA CUARTA. La Permissionaria deberá abonar en concepto de canon anual un monto equivalente al quince por ciento (15%) del superávit operativo del balance anual del año anterior, el que no podrá ser inferior a sesenta mil (60.000) unidades de compra del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo valor es determinado por la Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a cada ejercicio.-----

CLÁUSULA QUINTA. El Gobierno calculará el canon anual sobre los resultados del ejercicio regular anterior de la Permissionaria, correspondiente al período comprendido entre el 1 de junio de cada año y el 31 de mayo del año siguiente. El pago del canon se efectuará en tres cuotas iguales y consecutivas con vencimiento la primera de ellas el 15 de octubre y las próximas el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, o el día hábil posterior de cada año, en caso de resultar los primeros días inhábiles.-----

CLÁUSULA SEXTA. La Permissionaria abonará el canon correspondiente al ejercicio del año 2012, en forma proporcional al inicio del presente permiso, es decir el día 2 de septiembre de 2012, el que se determinará sobre el superávit operativo del balance de la Permissionaria correspondiente al período comprendido entre el 1 de junio de 2011 al 31 de mayo de 2012 y el que no podrá ser inferior, en la proporción correspondiente a sesenta mil (60.000) unidades de compra.-----



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina"

CLÁUSULA SÉPTIMA. La mora en el pago del canon por parte de la Permisionaria se producirá de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa. En caso de incumplimiento en el pago del canon por parte de la Permisionaria, se adicionará a los importes adeudados un interés compensatorio y punitivo equivalente a dos veces y media la tasa del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de crédito a treinta (30) días por todo el tiempo de la mora. -----

CLÁUSULA OCTAVA. La Permisionaria depositará el importe del canon en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en la cuenta escritural que el Gobierno indique, la que será notificada de manera fehaciente a los quince (15) días de la firma del presente Convenio. La Permisionaria acreditará ante la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico, el efectivo cumplimiento del depósito mediante la presentación de la boleta original, a los fines que el organismo indicado proceda a la correspondiente conciliación bancaria. -----

CLÁUSULA NOVENA. La Permisionaria pondrá a disposición del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, becas mensuales para alumnos de escuelas estatales de entre 6 y 12 años de edad, para participar en los programas deportivos infantiles que ofrece la Permisionaria, durante el período comprendido entre el mes de marzo y noviembre de cada año. Las becas serán administradas y asignadas a los beneficiarios por la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cantidad de becas que otorgará la Permisionaria no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del total de sus asociados. La Permisionaria presentará anualmente a la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, una declaración jurada del total de socios al 31 de diciembre de cada año, sobre la que se calculará el número de becas a asignar durante el año siguiente. -----

CLÁUSULA DÉCIMA. La Permisionaria otorgará un descuento del cincuenta por ciento (50%) en la matrícula y aranceles a todos los alumnos de las escuelas públicas de nivel primario dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar en las escuelas deportivas de fútbol, básquetbol, voleibol, gimnasia y hockey de la Permisionaria, requiriendo como único requisito para acceder al beneficio, la acreditación por parte del alumno del certificado de escolaridad

Unkel
[Firma]
[Firma]

correspondiente. La Permisionaria informará a la Subsecretaría de Deportes en forma anual la cantidad de alumnos que han obtenido el presente beneficio y en que actividad se encuentran inscriptos.-----

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. La Permisionaria organizará un Programa de competencias anuales para alumnos de escuelas primarias, en el cual la participación de las escuelas públicas de la Ciudad será gratuita. A tal efecto, la Permisionaria informará a la Subsecretaría de Deportes en el mes de marzo de cada año, el cronograma de competencias a desarrollarse durante el año.-----

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. La Permisionaria cederá gratuitamente sus instalaciones para un módulo de Colonia de Verano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con capacidad para trescientos (300) niños. La Subsecretaría de Deportes será la encargada de coordinar con la Permisionaria todas las actividades conducentes a la realización de las colonias.-----

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. La Permisionaria deberá realizar inversiones en obras, mejoras y equipamiento en el Parque Jorge Newbery por la suma de pesos tres millones con 00/100 (\$ 3.000.000.-) antes del 1 de septiembre de 2012.-----

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula precedente, la Permisionaria presentará ante la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico, un plan de inversión discriminado por obras nuevas, mejoras y adquisición de equipamiento, y el plazo para su ejecución. La Dirección General de Concesiones, a los fines de controlar la ejecución del plan de inversión, requerirá a la Permisionaria los planos de obra, instalaciones contra incendio, electromecánicas, eléctricas y sanitarias, como así también toda otra documentación que sea requerida tanto por el Gobierno como por las empresas prestatarias de los diferentes servicios, según la reglamentación vigente. A su vez podrá requerir la exhibición de todos aquellos comprobantes de gasto, libros contables, y toda otra documentación a los fines de verificar el cumplimiento del mencionado plan. Sin perjuicio de ello, la Permisionaria deberá rendir fehaciente cuenta de las inversiones realizadas al finalizar cada obra que ejecute.-----

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. La Permisionaria deberá realizar inversiones complementarias por un mínimo de pesos siete millones con 00/100 (\$ 7.000.000.-) durante el período de vigencia del permiso, en adición a la inversión inicial. Para cada



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina"

etapa del plan de obras a llevar a cabo por la permisionaria, ésta presentará a la Dirección General de Concesiones un detalle de inversión discriminado por obras nuevas, mejoras y adquisición de equipamiento, y el plazo para su ejecución, en lo demás resulta de aplicación lo establecido en la Cláusula Décimo Cuarta del presente.-----

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. El pago de todos los servicios que la Permisionaria utilice, incluyendo los servicios de agua, energía eléctrica, gas y teléfono, así como también la gestión de las respectivas conexiones, estarán a cargo de la Permisionaria. Asimismo, deberá pagar todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones (nacionales, provinciales o municipales) que graven tanto el inmueble objeto del permiso como la actividad de la Permisionaria.-----

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. La Permisionaria deberá acreditar el pago de todos los conceptos detallados en esta cláusula precedente mediante la exhibición y entrega ante la Dirección General de Concesiones, en forma trimestral, de los comprobantes correspondientes o, en su defecto, fotocopia certificada de ellos. En caso de incumplimiento, la Permisionaria será pasible de la aplicación de una multa diaria del 0,20 % del monto del canon vigente hasta su efectivo cumplimiento. -----

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. La Permisionaria únicamente podrá subcontratar, de manera gratuita u onerosa, sobre las tareas y servicios que no sean específicos de la iniciación deportiva. Las tareas y servicios específicos a la iniciación deportiva deberán ser realizados por cuenta propia. Sin perjuicio de las facultades de inspección del Gobierno, la Permisionaria velará por el cumplimiento de las subcontrataciones de gastronomía para uso interno y para público general externo al predio, y de la realización de espectáculos y eventos.-----

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. La Permisionaria deberá contratar por su cuenta y cargo los siguientes seguros durante la vigencia del permiso: a) Laborales: los que exige la legislación laboral en protección del personal en relación de dependencia; b) Incendio: Destrucción total o parcial de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al permiso; c) Hurto y Robo: comprenderá la totalidad de las instalaciones

Unkel

Ch

afectadas al servicio; d) Responsabilidad Civil: por daños a terceros y sus pertenencias, sin límite. Todas las pólizas deberán ser endosadas a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los seguros contratados por la Permissionaria deben ser con renovación automática y cláusula de ajuste, conforme a los índices que determina la Superintendencia de Seguros de la Nación u organismo que haga sus veces, en una aseguradora de primera línea y pública solvencia con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Permissionaria acreditará la contratación de los seguros ante la Dirección General de Concesiones.-----

CLÁUSULA VIGÉSIMA. La Permissionaria se obliga a mantener indemne al Gobierno ante cualquier reclamo, acción judicial o demanda que sea entablada por cualquier tercero o sus dependientes en virtud de acciones u omisiones desarrolladas bajo el presente Convenio. Asimismo, la Permissionaria no podrá exigir al Gobierno compensación de ninguna naturaleza con causa en el presente Convenio, siendo exclusiva responsable por las obligaciones legales, contractuales o extra-contractuales que le pudiera ocasionar el cumplimiento del permiso de uso y explotación con carácter oneroso y/o el vencimiento de su plazo y/o su caducidad y/o el abandono y/o renuncia al presente permiso. -----

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. El Gobierno realizará una inspección anual de carácter integral a fin de verificar el uso y explotación del espacio objeto del presente Convenio así como el cumplimiento por parte de la Permissionaria de las obligaciones establecidas en la Ley N° 3.730 y el presente Convenio.-----

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Al vencimiento del plazo del permiso de uso y explotación, al declararse la caducidad del Permiso por culpa de la Permissionaria, o por incumplimiento de la Ley. N° 3.730, su reglamentación o el presente Convenio, la Permissionaria deberá hacer entrega del predio con todas sus construcciones e instalaciones en condiciones de buen uso, limpieza y mantenimiento, de forma tal que el Gobierno pueda continuar con la prestación del servicio. Todas las instalaciones, las construcciones, plantaciones y todas las obras realizadas, quedarán en plena propiedad del Gobierno, sin generar derecho a compensación alguna. Quedan incluidas aquellas instalaciones que constituyan una parte insustituible y necesaria para la continuidad de la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen funcionamiento de las actividades organizadas durante el permiso de uso y explotación. Para el caso que la Permissionaria no hubiese hecho entrega de los



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina"

predios e instalaciones dentro del plazo estipulado y en la forma aquí establecida, el Gobierno procederá a su inmediata desocupación administrativa. -----

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Todas las comunicaciones entre las Partes bajo el presente Convenio deberán efectuarse en los domicilios indicados en el encabezado. Sin perjuicio de ello, toda notificación judicial o extrajudicial al Gobierno deberá efectuarse en Uruguay N° 458, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme Ley N° 1.218 y Resolución N° 77-PG/06. -----

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. En caso de controversia, diferencias de interpretación o incumplimiento de las cláusulas del presente Convenio, las Partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----

En prueba de conformidad y aceptación, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 1 del mes de marzo de dos mil doce.

THOMAS ABAL GIRONCHI
PRESIDENTE
CLUB DE AMIGOS

EDUARDO E. WETZEL
SECRETARIO
CLUB DE AMIGOS

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**LEY Nº 3730/10**

OTORGA A LA ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE AMIGOS PERMISO DE USO Y EXPLOTACIÓN CON CARÁCTER ONEROSO POR EL TÉRMINO DE VEINTE - 20 AÑOS - DEL PREDIO QUE ACTUALMENTE OCUPA EN EL DENOMINADO PARQUE JORGE NEWBERY - INCORPORA TEXTO A LA ORDENANZA Nº 46229 - OBLIGACIONES - DESCUENTOS DE ARANCELES Y MATRÍCULAS A ALUMNOS-AS DE ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS ESTATALES - BECAS - CESIÓN INSTALACIONES PARA UN MÓDULO DE COLONIA DE VERANO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD CON CAPACIDAD PARA TRESCIENTOS -300 NIÑOS

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010

Sanciona con fuerza de

Ley

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Artículo 1º.- Incorpórese al Artículo 2º de la Ordenanza número 46.229, Boletín Municipal 19.504, el inciso j) que quedará redactado de la siguiente manera: "j) Parque Jorge Newbery".

Art. 2º.- Otórgase a la "Asociación Civil Club de Amigos", con Personería Jurídica otorgada por Resolución Nº 300/86, de la Inspección General de Justicia, el permiso de uso y explotación con carácter oneroso por el término de veinte (20) años, del predio que actualmente ocupa en el denominado Parque Jorge Newbery, de acuerdo con los planos anexos I y II que, a todos los efectos, forman parte integrante de la presente Ley.

Art. 3º.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de actividades deportivas, sociales, culturales, y comunitarias ateniéndose en su uso a lo prescripto por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición de asociación.

Art. 4º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio debe cumplir con las normas establecidas en el Código de Edificación vigente, y deberán contar con la habilitación correspondiente, quedando incorporadas al dominio de la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza por parte del beneficiario.

Art. 5º.- La entidad tendrá como cargo de onerosidad, las siguientes prestaciones:

- a) Becas mensuales para niños de 6 a 12 años de edad de las escuelas estatales para participar en los programas deportivos infantiles que ofrece el club, durante el período marzo-noviembre de cada año, el cual no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del total de los asociados al Club.
- b) Cincuenta por ciento (50 %) de descuento en la matrícula y aranceles del club a todos los alumnos de las escuelas públicas de nivel primario dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para participar en las escuelas deportivas, de fútbol, básquetbol, voleybol, gimnasia y jockey.
- c) Organizar un Programa de competencias anuales para alumnos de escuelas primarias, en la cual la participación de las escuelas públicas de la Ciudad, será gratuita.
- d) Ceder sus instalaciones para un módulo de Colonia de Verano del Gobierno de la Ciudad con capacidad para trescientos (300) niños.
- e) Realizar inversiones en obras, mejoras y equipamiento en el orden de los tres millones de pesos (.000.000) antes del 1-9-2012 y siete millones (7.000.000) complementarios durante el período de vigencia del permiso concedido en el artículo 2º de la presente Ley.
- f) Un canon anual equivalente al quince por ciento (15%) del superávit operativo del balance anual del año anterior, el que no podrá ser inferior a sesenta mil (60.000) unidades de compra del Gobierno de la Ciudad. Este canon deberá destinarse al otorgamiento de subsidios a los clubes de barrio que disponga la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que lo reemplace en el futuro.

Art. 6º.-La entidad no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros, ya sea parcial o totalmente.

Art. 7º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. Asimismo, deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales, de incendio, de hurto y robo y de responsabilidad civil por daños a terceros y sus pertenencias, sin límite. Estos seguros deberán ser reajustados en la forma y a entera satisfacción de la Autoridad de Aplicación

Art. 8º.- La Autoridad de Aplicación, anualmente realizará una inspección integral a fin de verificar la observancia de lo establecido en la presente Ley.

Art. 9º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento, o al cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 2º incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.

Art.10.- Comuníquese, etc.

Buenos Aires, 18 de enero de 2011

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 3730 (Expediente N° 1595842/10), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de enero de 2011.

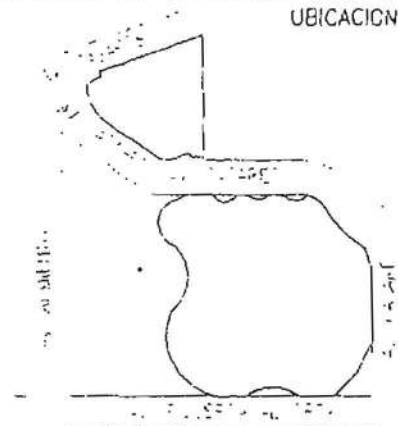
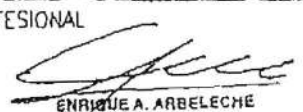
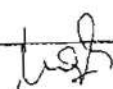
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. **Clusellas**

ANEXOS

ANEXO

ANEXO I - LEY N° 3.730

ANEXO I - LEY DE APROBACIÓN INICIAL N° 417 - J/09

PLANO DE HABILITACION MUNICIPAL	
 	
RUEDAS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS: CLUB ART. CON INSTALACIONES DESECUERIAS.(800.190). RESTAURANTE, CANTINA (602.000). NATATORIO (800.420)	
TITULAR: CLUB DE AMIGOS ASOCIACION CIVIL.	
CALLE: AV. FIGUEROA ALCORTA N° 3885 Y AV. CASARES N°543/49. PARQUE JORGE NEWBERY PLANTA 3A.A. PLANTA SOTANO Y PLANTA 1° PISO.	
CIRC:19	SECC:2° MANZ :146 PARC:---
ESCALA 1 500	
UBICACION 	DISTRITO UP
SUPERFICIE CUBIERTA: 4898.70m² SUPERFICIE DESCUBIERTA: 36473.70m² SUPERFICIE TOTAL: 91372.40m²	
TITULAR	
	
NOTA: TRABAJAN 20 PERSONAS DE HABITACIONES Y DE HABITAT	PROFESIONAL  ENRIQUE A. ARBELECHE Matr. 83962 - 38615, 1A C.I.: 8.427.262 MAIPU 621-4575 CUIT 20-08039723-1
DIRECCION GENERAL DE Y PERMISOS  	
VISAL, POR AJUSTARSE A LOS DISEÑOS EXISTENTES EN EL TERRENO, ORDENANZA 44.947	
OBSERVACIONES:	
EXP. N°: 93361/94 FECHA: 3/2/07	
	

Unap
 J
 Am

Buenos Aires, **02 DIC 2011****VISTO:**

Las Leyes Nros. 2.506, 3.730, el Decreto Municipal N° 1.150/92, el Expediente N° 68.720/08 e incorporados, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Municipal N° 1.150/92, la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la "Asociación Civil Club de Amigos" la licitación para la concesión onerosa de uso y explotación del Parque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la implementación del diseño, organización e instalación de un Centro de Iniciación Deportiva, por un término de veinte (20) años;

Que en virtud de la proximidad del vencimiento de la concesión otorgada hasta el 2 de septiembre de 2012, el Club de Amigos Asociación Civil, mediante Registro N° 3.755/DGConc/2008 solicitó y fundamentó la extensión de la concesión por un nuevo plazo de 20 años;

Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó el 15 de diciembre de 2010 la Ley N° 3.730, por la que se otorgó un nuevo permiso de uso y explotación con carácter oneroso por el término solicitado por la entidad;

Que resulta necesario designar a la Autoridad de Aplicación de la Ley sancionada a los fines de establecer un mecanismo de inspección para asegurar el cumplimiento de la permisionaria de las contraprestaciones onerosas al otorgamiento del permiso;

Que conforme establece la Ley N° 2.506, es competencia del Ministerio de Desarrollo Económico "Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados, al fomento y desarrollo integral del deporte en todas sus etapas y modalidades, apoyando la recreación como medio de equilibrio y estabilidad social".

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

**EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA**

Artículo 1.- Designase al Ministerio de Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 3.730.

Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Vicente Federico Rodríguez
Gerente

Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro
Dirección General Coordinación Legal
Secretaría Legal y Técnica

Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Deportes y a la Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese.



FRANCISCO CABRERA
Ministro de Desarrollo Económico
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



HORACIO ANTONIO RODRIGUEZ CARRETA
Jefe de Gabinete de Ministros
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires





ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



MARTIN R. ARANA (h)
ESCRIBANO
MAT. 4370

N 021676019



FOLIO 4192.- PRIMERA COPIA.- PODER GENERAL JUDICIAL: GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a favor del Doctor Raúl Fernando ABALOS GOROSTIAGA y otros.- NUMERO MIL CIENTO VEINTICINCO.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a treinta de agosto de dos mil diecisiete, ante mí, escribano autorizante, **COMPARECE:** el **Doctor Gabriel María ASTARLOA**, argentino, nacido el 5 de marzo de 1960, casado, con Documento Nacional de Identidad número 13.872.301, C.U.I.L. 20-13872301-2, domiciliado legalmente en la calle Uruguay número 440, Cuarto Piso, Oficina "44" de esta Ciudad; a quien individualizo de acuerdo al inciso b) del artículo 306 del Código Civil y Comercial de la Nación.- El compareciente manifiesta que no se encuentra en trámite ni restringida ni limitada su capacidad jurídica para el presente otorgamiento.- **INTERVIENE** en nombre y representación y en su carácter de **PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**, lo que acredita con: a) Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgada con fecha 1 de octubre de 1996 y publicada en el Boletín Oficial número 47 de fecha 10 de octubre de 1996, la que en su artículo 134 establece la competencia de la Procuración General y textualmente en su parte pertinente dice: "...La Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado.- Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o intereses..."; b) Decreto número 266 de fecha 18 de abril de 2016, publicado en el Boletín Oficial número 4864 de fecha 19 de abril de 2016, por el cual se designa al compareciente en el carácter invocado, el que en copia se encuentra agregado al folio 6209 de este Registro y Protocolo Año 2016; c) Resoluciones números 261 y sus rectificatorias 303 y 315, de fechas 13 de Julio, 15 y 24 de Agosto de 2017, respectivamente, del Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cual se resuelve el presente otorgamiento.- Y el compareciente, en la representación invocada y acreditada, asegurándome que la misma no le ha sido revocada, suspendida ni limitada de modo alguno, **EXPRESA:** Que conforme lo esta-



N 021676019

blecido en la Resolución relacionada, confiere **PODER GENERAL JUDICIAL** a favor de los Doc- 26
tores **Raúl Fernando ABALOS GOROSTIAGA**, con DNI 22.653.952, **Gustavo Jorge ACQUA-** 27
RONE, con DNI 8.447.854, **Gustavo Alfredo AFFIF**, con DNI 29.799.815, **María Florencia** 28
AGÜERO LAVIGNE, con DNI 30.335.052, **Mabel Graciela AGUIRRE**, con DNI 14.884.036, 29
Bibiana Aurora AJOLFI, con DNI 10.200.668, **Gabriela Liliana ALBA**, con DNI 23.463.379, 30
María Ana ALBERIONE, con DNI 31.438.047, **Erica Anahí ALBO**, con DNI 22.922.718, **Nilda** 31
Ester ALI, con DNI 16.930.843, **Marcela Fernanda ALONSO**, con DNI 26.963.462, **María Fa-** 32
biana ALTPEN, con DNI 17.031.978, **Claudia Valeria ANGUILLES**, con DNI 16.336.376, **Dolo-** 33
res ANNECCA, con DNI 26.398.030, **Silvina Analía del Huerto AQUINO**, con DNI 23.099.674, 34
Liliana Angelica ARALDI, con DNI 12.032.612, **María Julia ARIAS IGLESIAS**, con DNI 35
17.233.481, **Gerardo Víctor ARTEAGA MARZA**, con DNI 13.656.934, **Guillermo Miguel BAC-** 36
CARELLI, con DNI 16.776.551, **Miriam Beatriz BAC DE DOMPE**, con DNI 5.330.527, **María** 37
Martha BALDI CUELI, con DNI 22.432.052, **Carlos Alberto BANDA**, con DNI 13.577.397, **Lau-** 38
ra Inés BANDIERI, con DNI 21.903.724, **Diego Hernán BANDIN**, con DNI 27.635.929, **Marta** 39
Susana BARBEITO, con DNI 17.635.632, **Monica Liliana BARRAL**, con DNI 14.315.456, **Rosa** 40
Viviana BARRIOS, con DNI 17.108.497, **Lucila BASKIN**, con DNI 25.863.483, **Andrea Noemí** 41
BEDIL, con DNI 18.183.324, **Elena Fabiana BEFARO**, con DNI 18.181.670, **Susana María BE-** 42
LOSO, con DNI 13.881.599, **Viviana Ruth BENLOLO**, con DNI 18.181.982, **Santiago Hernán** 43
BENTOSO, con DNI 28.078.544, **Gabriel Osvaldo BERTOZZI**, con DNI 17.564.403, **Enrique** 44
Mario BESNER, con DNI 14.866.959, **Augusto Eduardo BIANCHI**, con DNI 12.548.956, **Delia** 45
Zulema BLANCO, con DNI 12.917.210, **Marcelo Félix BLASTRE**, con DNI 14.101.051, **Agustín** 46
BOADA AGUIRRE, con DNI 30.859.846, **Francisco BOARI**, con DNI 23.689.377, **Ricardo Pe-** 47
dro BOGGIANO, con DNI 14.976.551, **Carlos Alberto BONFIGLIO**, con DNI 17.485.683, 48
Adriana Patricia BOSKOVICH, con DNI 20.019.743, **Anabela Silvana BRAITBORT**, con DNI 49
24.406.266, **Alejandra Noemí BRITO**, con DNI 17.957.246, **Fernando Mario BROTO**, con DNI 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



MARTIN R. ARANA (h)
ESCRIBANO
MAT. 4370

N 021676020



- 1 16.232.601, Gisele Romina BROZZONI, con DNI 29.846.916, Silvia Adriana BRUNDO, con
- 2 DNI 14.432.215, Claudia Esther BRUNO, con DNI 16.699.447, María Laura BUJANDA, con
- 3 DNI 26.580.694, Alejandro Jose BULACIO, con DNI 16.226.036, Consuelo BULIT, con DNI
- 4 25.866.537, María Rosa BUSNELLI, con DNI 10.265.486, Pablo Octavio BUSTOS, con DNI
- 5 15.294.629, Roxana Del Carmen BUSTOS, con DNI 18.191.509, Nicolás Jorge CABALLERO,
- 6 con DNI 28.348.302, Nora Alicia CAIRAT, con DNI 11.577.376, Carlos Alejandro CANGELOSI,
- 7 con DNI 22.965.889, Vanesa Paola CAPALBO, con DNI 22.650.243, Alejandro Martín CAPE-
- 8 LLA, con DNI 22.824.786, Amelia Beatriz CARABAJAL, con DNI 16.424.554, Paula Gabriela
- 9 CARBALLIDO, con DNI 18.122.628, Graciela Inés CARBALLO, con DNI 13.645.846, María Elsa
- 10 CARBALLO, con DNI 17.427.264, María Cristina CARBALLO, con DNI 17.427.252, Mabel
- 11 Susana CARDARELLI, con DNI 17.662.777, Julio CARDOZO, con DNI 21.102.501, Pablo Mar-
- 12 tin CASAUBON, con DNI 17.957.273, Jorge Osvaldo CASIGNO, con DNI 21.727.528, Lionel
- 13 Alejandro CASTELLINI, con DNI 13.262.095, Rodolfo Antonio CASTRATARO, con DNI
- 14 13.807.698, Alejandro Gustavo CASTRO ALLO, con DNI 18.286.708, Silvia Guadalupe CATI-
- 15 NOT, con DNI 22.563.091, Marcelo Pablo CAVALLERI, con DNI 18.395.789, María Cristina
- 16 CENTO DOCATTO, con DNI 17.557.044, Antonio Rubén CESPEDES, con DNI 10.728.549,
- 17 Esteban Javier CHIANELLI, con DNI 24.823.768, Román Luis CHRETIEN, con DNI 14.789.731,
- 18 Carlos Daniel CLIMOVICH, con DNI 11.275.901, Myriam Marcela CONTEFA, con DNI
- 19 20.607.889, Fernando José CONTI, con DNI 4.435.301, Nora Inés CONY, con DNI 16.137.645,
- 20 Rafaela María COPELLO, con DNI 27.050.067, Isabel Tereza CORDOBA, con DNI 13.417.243,
- 21 Augusto Ricardo CORONEL, con DNI 14.171.604, Liliana Isabel CORRAL, con DNI
- 22 11.593.729, Andrea Karina CORTEZ, con DNI 22.229.633, Luciana COSTANTINI, con DNI
- 23 25.682.523, Adriana Marta CRESPIN, con DNI 12.780.697, Carlos Daniel CRISAFIO, con DNI
- 24 14.229.403, María Cristina CUELLO, con DNI 12.601.587, Nicolás Alejandro CURA, con DNI
- 25 25.059.509, Martín CUTULI, con DNI 29.317.089, Hernán Pablo CYDERBOIM, con DNI



N 021676020

24.308.176, Tamara Viviana DALLIER, con DNI 26.363.239, Miriam Elsa D AMBROSIO, con	26
DNI 17.109.783, Alejandro Pablo DE KEMMETER, con DNI 17.331.558, Virginia Soledad DE	27
LA MERCED, con DNI 28.418.961, María Inés DEL CANTO, con DNI 28.751.532, Sofía DEL	28
CARRIL, con DNI 30.248.147, Alejandro DELLA PAOLERA, con DNI 28.803.383, Romina Gise-	29
lle DELLATORRE, con DNI 31.234.675, Sebastián Miguel DE MARCO, con DNI 23.834.370,	30
Silvia DE PAOLI, con DNI 13.432.259, Nicolás DESPOULIS NETRI, con DNI 24.366.473, Ga-	31
briela Alejandra DIAZ, con DNI 20.962.361, Adriano Patricio DIAZ CISNEROS, con DNI	32
26.435.307, Roque Matías DI BIASE, con DNI 30.447.352, Ariel Osvaldo DI NATALE, con DNI	33
6.188.853, Alfredo Gustavo DI PIETRO, con DNI 17.620.785, Cecilia Amanda DONAIRE, con	34
DNI 13.386.154, José María DORREGO, con DNI 13.493.378, María Florencia DUCA, con DNI	35
27.284.493, Miguel Ángel ECHEVERRIA, con DNI 12.205.542, Andrea Verónica ELIZECHE,	36
con DNI 27.777.872, María Marcela EMILIOZZI, con DNI 18.315.186, María Celia ERTOLA,	37
con DNI 20.004.414, Karina Beatriz FACUNDO, con DNI 23.146.738, Mariel Virginia FALCO-	38
NE, con DNI 16.822.800, Diego Sebastián FARJAT, con DNI 28.643.359, Silvia María FAVA,	39
con DNI 20.209.512, Yesica Romina FERNANDEZ, con DNI 31.026.171, Marina Celeste FER-	40
NANDEZ, con DNI 32.592.601, Claudio Alejandro FERNANDEZ, con DNI 13.049.924, Claudio	41
Abel FERNANDEZ POLI, con DNI 14.394.661, Daniel Osvaldo FERNANDEZ TARZIA, con DNI	42
21.764.296, Cecilia María Del Valle FERREYRA, con DNI 16.508.331, Mauricio Amadeo FIS-	43
CHIETTI MARGULIS, con DNI 17.663.906, María Del Carmen Jazmín FONSECA, con DNI	44
13.530.773, Pablo Germán FREYTAG, con DNI 22.255.222, Delfina FRITTAYON, con DNI	45
31.926.128, María Marta Inés FUSCHINI, con DNI 16.055.993, Patricia Alejandra GALAN,	46
con DNI 16.895.829, Fabián Alberto GALLETTI, con DNI 14.746.468, Felipe GALLIPPI, con DNI	47
11.734.092, Rocío Eugenia GARAY, con DNI 28.081.384, Miriam Nora GARCIA, con DNI	48
14.116.067, María Victoria GARCIA DELFINO, con DNI 31.260.838, Alejandro Mario GARCIA	49
OCIO, con DNI 16.325.808, Beatriz Olga GARCIA, con DNI 18.278.232, Marcelo Jose GENTI-	50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 402



MARTIN F. ARANA (h)
ESCRIBANO
MAT. 4370

N 021676021



1 LE, con DNI 17.964.929, Ángela Liliana GEREZ, con DNI 20.732.367, Claudio Alberto GIGE-
2 NA, con DNI 12.857.094, María Paula GIMENEZ, con DNI 22.054.401, Silvia María GIOVEN-
3 CO, con DNI 12.601.590, Romina Alejandra GONIONDZKY, con DNI 22.367.036, Adriana
4 Rosa GONZALEZ AFONSO, con DNI 16.677.327, Rubén Daniel GONZALEZ, con DNI
5 20.472.160, Agustina Andrea GONZALEZ OLIVA, con DNI 30.400.780, Evelyn Patricia GOT-
6 TSCHAU, con DNI 18.861.235, Mabel Esther GRELA, con DNI 16.207.226, Ezequiel Osvaldo
7 GRIECO, con DNI 31.239.491, Paola Valeria GRIPPO, con DNI 20.202.168, Carla Giselle
8 GUARNUCCIO, con DNI 25.661.864, Nora GUINDANI, con DNI 9.982.930, Laura Irene GU-
9 TIERREZ, con DNI 28.695.721, Claudia Elisabet GUTIERREZ, con DNI 14.183.814, Sebastián
10 HERMIDA PINI, con DNI 20.620.274, Paula Soledad HERNANDEZ, con DNI 32.437.526, Víc-
11 tor Alejandro INNOCENTINI, con DNI 25.131.988, Fernando Gabriel IRRERA, con DNI
12 16.892.946, Adriana Beatriz ISSI, con DNI 13.211.205, Carlos Horacio JIMENEZ, con DNI
13 16.379.634, Rosa Herminia JUAREZ, con DNI 16.453.501, Paula Anabella JUAREZ CORDO-
14 BA, con DNI 17.829.318, Luis Guillermo KIEL, con DNI 11.770.486, Héctor Juan KLIENGISINT,
15 con DNI 10.385.812, Mauro LABOMBARDA, con DNI 21.058.749, María Eugenia LABOM-
16 BARD, con DNI 21.951.511, Natalia Marcela LAYÑO, con DNI 29.247.901, María Fernanda
17 LAZARTE, con DNI 31.363.056, Corina Emilce LEDIUK, con DNI 28.815.764, Daniel Mauricio
18 LEFFLER, con DNI 13.181.588, Myriam Elizabeth LEGUIZA, con DNI 23.522.868, Alicia Inés
19 LEMPEL, con DNI 10.479.727, Ricardo Daniel LEONE CAMPOS, con DNI 12.960.230, María
20 Beatriz LESCANO, con DNI 13.214.690, Javier Alejandro LESCANO, con DNI 31.010.599, Mi-
21 guel Agustín LICO, con DNI 27.027.165, Francisco Antonio Roberto LIETO, con DNI
22 14.670.345, Juan Octavio LIZZI, con DNI 24.823.575, Jorge Christian LOHOLABERRY, con DNI
23 22.655.706, Karina Eva LOLLINI, con DNI 18.224.858, Carlos LOLO DOVAL, con DNI
24 11.554.138, Claudio Fernando LOPEZ, con DNI 14.033.090, Cesar Gabriel LOPEZ, con DNI
25 20.711.282, Silvina María LOPEZ, con DNI 22.269.239, María Laura LORENZO, con DNI



N 021676021

16.656.335, Fernando Daniel LOUREIRO, con DNI 26.801.669, Melisa Nadia LOZANO, con	26
DNI 26.849.773, Heraldo Saúl LUNA, con DNI 16.775.199, Rubén Argentino LUNA, con DNI	27
12.532.794, Valeria LUONI, con DNI 25.440.861, Martín Oscar LURASCHI, con DNI	28
25.513.790, Guillermo Luis MAGGI, con DNI 29.506.066, María Sara MAIZTEGUI MAKIN-	29
TACH, con DNI 16.557.327, Viviana Silvia MARINO, con DNI 16.680.487, Ricardo Héctor	30
MARTINEZ, con DNI 17.945.100, Stella Maris MARTINEZ PAOLILLO, con DNI 5.425.335,	31
Ricardo MARTINEZ TANOIRA, con DNI 14.525.560, Eduardo Julio MENDEZ CASARIEGO, con	32
DNI 17.366.800, Marta Susana MENENDEZ, con DNI 12.753.756, Rodolfo Alejo MERLINO,	33
con DNI 12.857.221, María Fernanda MICHELLIS, con DNI 20.031.132, Gabriel Alejandro	34
MIGUEZ, con DNI 11.837.352, Fernando Javier MILITELLO PRIETO, con DNI 21.061.264,	35
María Gabriela MINGRONE MAIORCA, con DNI 16.583.648, Ariadna Isabel MISSART, con	36
DNI 28.752.711, Hugo Marcelo MOLINERO, con DNI 14.229.346, Alicia Cristina MONGES,	37
con DNI 10.965.746, Patricia Silvina MORA, con DNI 18.122.687, Graciela MOREDA, con DNI	38
11.018.344, Mario Fernando MORELLI, con DNI 30.979.689, Federico Daniel MORELLI, con	39
DNI 32.359.368, Paula Cynthia MORRONGIELLO, con DNI 23.050.031, Juan Marcial MOU-	40
RIS, con DNI 14.101.992, María Agustina NAGER, con DNI 25.227.613, Lautaro Alfredo NIE-	41
TO, con DNI 17.109.942, Pedro Luis NIEVAS, con DNI 17.529.521, Mateo Evan NINA LINA-	42
RES, con DNI 18.770.991, Paula Gabriela NOLI, con DNI 23.507.941, María Clarisa NOLI, con	43
DNI 24.922.917, Fany Dora NOYA RIVERO, con DNI 16.509.686, Mónica María ONZARI, con	44
DNI 14.582.697, Mario ORFUS, con DNI 7.610.389, Marisol ORTIZ, con DNI 24.425.213, Da-	45
niela Fernanda ORTIZ, con DNI 27.222.447, Ramón Esteban PAEZ, con DNI 14.306.807, Luis	46
PAN, con DNI 12.780.287, Norberto Carlos PANIZZA, con DNI 13.980.965, María Cristina	47
PANNUNZIO, con DNI 12.179.325, Lucía Angélica PATTI, con DNI 11.389.120, Guillermo	48
Mario PAVAN, con DNI 27.170.692, José Luis PELLI, con DNI 17.331.286, Bárbara Alejandra	49
PEON, con DNI 31.410.249, Jorge Luis PEREZ, con DNI 10.424.431, Liliana Cristina PESQUEI-	50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 4071



MARTIN R. ARANA (h)
ESCRIBANO
MAT. 4370

N 021676022



1 RA, con DNI 11.400.264, Emilliano PIÑEIRO MARTINEZ, con DNI 28.077.314, Carolina An-
2 drea PIERONI, con DNI 24.122.056, Natalia Paola PINTOS, con DNI 30.082.077, Francisco
3 Javier PITTA, con DNI 22.430.896, Carlos Alberto PITTORINO CACERES CANO, con DNI
4 8.526.745, Jorge Hugo POGGI, con DNI 10.895.446, Ariel José Ignacio POLETTI, con DNI
5 17.577.619, Alfredo Eugenio POLVERELLI, con DNI 17.743.113, Marcela Carmen PRADELLS,
6 con DNI 18.381.623, Carlos Alberto PRADO, con DNI 12.787.873, Pablo Gabriel PRECIOSO,
7 con DNI 28.229.037, Deborah Tamara PROVENZANO, con DNI 30.087.588, Beatriz Fabiana
8 PUENTE, con DNI 18.046.565, María Teresa QUIROGA, con DNI 10.892.099, Ángel Roberto
9 RAMALLO, con DNI 13.563.563, Valeria RAMOS, con DNI 27.584.484, Paula Fernanda RI-
10 CAGNO, con DNI 18.467.249, Maximiliano Gastón RICCIARDI, con DNI 24.946.443, María
11 Lucila RIOBOO, con DNI 16.487.659, Graciela RIZZO, con DNI 14.922.503, Alberto José RO-
12 BLES, con DNI 11.774.069, Melisa Belén RODRIGUEZ, con DNI 31.433.320, Norberto Hora-
13 cio RODRIGUEZ, con DNI 13.801.506, Ignacio David RODRIGUEZ ALMARAZ, con DNI
14 14.445.502, Perla Gabriela RODRIGUEZ, con DNI 23.510.564, Silvia Beatriz RODRIGUEZ, con
15 DNI 5.866.245, Ana María ROGGERO, con DNI 5.785.225, Gustavo Claudio ROJAS, con DNI
16 14.990.493, Carlos Gustavo ROLANDELLI, con DNI 16.497.358, Soledad Eva ROLON, con DNI
17 24.314.646, Alicia Catalina ROSSI, con DNI 13.103.197, Silvana Elizabeth ROSSINI, con DNI
18 30.407.435, Silvina Verónica ROTHAR, con DNI 28.799.601, Claudia Marisa RUA, con DNI
19 13.763.384, Germán RUBIÑOS, con DNI 29.535.970, Andrea Fabiana RUEDA, con DNI
20 18.141.919, Ricardo Domingo RUGGIERO, con DNI 12.587.443, Antonella Estefanía
21 RUGGIERO, con DNI 30.651.173, Carlos Luis RUIZ, con DNI 23.544.104, Natalia SABRA, con
22 DNI 30.407.816, Alicia Beatriz SACKLER, con DNI 10.997.003, María Cristina SALGADO, con
23 DNI 18.403.604, Ana Isabel SALLEN, con DNI 22.047.954, Claudia Alejandra SAMARA, con
24 DNI 16.939.574, Patricio Marcelo SAMMARTINO, con DNI 14.369.463, Liliana Aida SAND-
25 LER, con DNI 12.462.495, Silvia SANDOVAL, con DNI 17.110.100, Patricia Eugenia SANTOS,



N 021676022

con DNI 11.443.320, Ignacio Luis SARALEGUI, con DNI 12.486.999, Karina Verónica SARDO, 26
con DNI 23.205.884, Alberto SAVOCA TRUZZO, con DNI 14.140.660, Claudia Rita SCARLA- 27
TA, con DNI 21.903.111, Verónica Eva SOGLITANO, con DNI 24.113.770, Ricardo Fortunato 28
SCORDO, con DNI 13.394.005, María Julieta SECONDINO, con DNI 25.864.510, Andrea Va- 29
leria SERAFINI, con DNI 18.010.935, Hernán Favio SERFILIPPO, con DNI 14.745.620, Alicia 30
Isabel SEZZA, con DNI 14.614.831, Mariana Patricia SICA, con DNI 18.848.522, Verónica 31
Gabriela SICILIA, con DNI 28.986.470, Francisco SIFFREDI, con DNI 29.904.886, Jorge Alberto 32
SIGAL, con DNI 14.689.741, Diego Javier SOLANO, con DNI 22.179.281, María Noemí SO- 33
TOMAYOR, con DNI 28.382.180, Soledad Alejandra STOCKDALE, con DNI 21.058.859, Laura 34
Beatriz SUBIES, con DNI 22.128.370, Alina Gabriela SZRAIBMAN, con DNI 22.472.014, Este- 35
ban Carlos SZUCS, con DNI 14.315.505, Yanina Ethel TADDIA, con DNI 29.801.365, José Luis 36
TALLON, con DNI 16.209.795, Ana Lía TAMASI, con DNI 11.816.264, María Celeste TESTA, 37
con DNI 26.473.268, Julio César TIRIGALL, con DNI 11.938.129, Elida Mabel TISON, con DNI 38
16.071.005, Mónica Cristina TOLOSA, con DNI 14.229.547, Jorge Andrés TORRES UBIETO, 39
con DNI 21.651.973, María Victoria TOZZI ROMERO, con DNI 14.618.894, Osvaldo Ernesto 40
TROCCOLI, con DNI 16.286.270, Lorena Mariel TRONCOSO, con DNI 29.118.360, Analía 41
Mercedes TURON, con DNI 23.805.717, Francisco Vicente URDAPILLETA, con DNI 42
24.229.013, María Alejandra URRETAVIZCAYA, con DNI 18.509.559, Gabriela Fabiana VAL, 43
con DNI 20.350.053, Eduardo Jorge VARELA, con DNI 17.962.130, Marcelo Eduardo VARE- 44
LA, con DNI 16.199.000, Silvia Berta VEITZMAN, con DNI 12.587.176, Griselda Anali VELA, 45
con DNI 30.447.373, Andrea Fabiana VENTURA, con DNI 17.822.295, Liliana Patricia VERA 46
PEDRAZA, con DNI 14.610.287, María Alejandra VIGNATI, con DNI 16.893.269, Rosa María 47
Del Carmen VILLANO, con DNI 6.513.213, Susana Celina VIVES HEREDIA, con DNI 48
11.864.910, Eduardo Pablo YABOR OCAMPO, con DNI 18.473.979, María Natalia ZAMORA, 49
con DNI 24.155.537, Reynaldo Fabio ZAVALLA, con DNI 17.453.657, Carolina Elizabeth ZE- 50



ACTUACIÓN NOTARIAL

LEY 3674



MARTIN R. ARANA (h)
ESCRIBANO
MAT. 4370

N 021676023



1 **LONKA**, con DNI 30.477.580, y **Erika Marcela ZEZZA**, con DNI 23.611.395; para que actuando
2 en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abar-
3 cando su competencia la administración pública centralizada, desconcentrada y descentrali-
4 zada dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, las Sociedades del Estado y las sociedades en las
5 que la Ciudad tiene participación mayoritaria, como así también el Poder Legislativo y el Po-
6 der Judicial de la Ciudad, de conformidad con el artículo 1º de la ley 1218, y los intereses de
7 la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de manera conjunta, indistinta, sucesiva o
8 alternada, cualesquiera de ellos/as entiendan en todos los asuntos judiciales y causa en que
9 sea parte como actora demandada o interesada, interviniendo en todos los asuntos judicia-
10 les iniciados o que susciten más adelante. **A TAL EFECTO** los faculta para que se presenten
11 ante todos los Juzgados y Tribunales de Fuero y Jurisdicción que corresponda, con escrituras,
12 escritos, solicitudes, documentos, pruebas, testigos y demás justificativos, entablen deman-
13 das, contesten demandas y reconvencciones, reconvengan, opongán y contesten excepcio-
14 nes, apelen, pidan embargos preventivos y/o definitivos, desembargos e inhibiciones y sus
15 levantamientos, pongan posiciones, presten y difirieran juramentos y cauciones, soliciten
16 tasaciones, inventarios o inscripciones, desalojos, lanzamientos, oficios o exhortos, notifica-
17 ciones, emplazamientos, intervengan en juicios sucesorios y testamentarios en que su repre-
18 sentada sea parte como heredera, acreedora, legataria, produzcan toda clase de informa-
19 ciones, pidan la quiebra o concurso de sus deudores o intervengan en ellos, soliciten la venta
20 de bienes por su adjudicación en pago, acudan a junta de hacedores, concordatos, verifica-
21 ciones y graduación de créditos, nombren peritos/as, tasadores/as, contadores/as, liquida-
22 dores/as, rematadores/as y otros, confirmen sus nombramientos y/o pidan remoción, ta-
23 chen, rechacen nombramientos, soliciten transferencias de fondos a cuentas bancarias cons-
24 tituidas a la orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la ex Municipa-
25 lidad de la Ciudad de Buenos Aires, den recibos, opongán nulidades o inaplicabilidad de la



N 021676023

ley, pidan indemnización por daños y perjuicios, asistan a juicios verbales y de conciliación, 26
comparendo, pidan reconocimiento de firmas y cotejo de letras, interpongan los recursos 27
legales, deduzcan todas las acciones posesorias y petitorias que sean necesarias para defen- 28
der y asegurar el derecho de propiedad de la parte otorgante, ratifiquen o impugnen proce- 29
dimientos judiciales anteriores o posteriores a este mandato. Asimismo, los/as apodera- 30
dos/as quedan facultados/as para realizar gestiones administrativas, a tal efecto podrán: 31
gestionar ante oficinas privadas, administrativas públicas y autoridades nacionales, provincia- 32
les, municipales, departamentales o extranjeras, y en especial ante ministerios, secretarías 33
de estado, legislaturas, municipalidades, aduanas, entidades públicas en liquidación, perso- 34
nas jurídicas públicas no estatales, empresas concesionarias de servicios públicos, Adminis- 35
tración Federal de Ingresos Públicos, registros de patentes de invención, de marcas, de co- 36
mercio, de la propiedad inmueble y del automotor, Policía Federal y de las Provincias, Admi- 37
nistración Nacional de la seguridad Social a través de sus diversas cajas de jubilaciones, pen- 38
siones, retiros y subsidios y sus dependencias; con facultad para: iniciar y proseguir hasta su 39
total terminación toda clase de expedientes, presentar escritos, escrituras, recibos, docu- 40
mentos, pruebas e informaciones y todo otro instrumento que se exija; abonar multas, im- 41
puestos, tasas, contribuciones, intereses y recargos y repetir su pago; efectuar denuncias de 42
toda clase; interponer recursos administrativos; solicitar aprobación de planos; pagar arance- 43
les, sellados, tasas y contribuciones, exigir recibos y cartas de pago, solicitar testimonios e 44
inscripciones; agregar o desglosar documentos; firmar declaraciones juradas y realizar los 45
actos y gestiones tendientes al mejor desempeño del presente mandato.- **YO, EL AUTORI-** 46
ZANTE, HAGO CONSTAR: Que por Expediente Electrónico número **EX-2017-16275440-** 47
MGEYA-PG se requiere el presente otorgamiento.- Leída que le fue la ratifica en su conteni- 48
do, firmando por ante mí, doy fe.- Hay una firma.- Hay un sello.- Ante mí: M. ARANA.- CON- 49
CUERDA con su matriz que pasó ante mí al folio 4192 del Registro 841 a mi cargo al que me 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

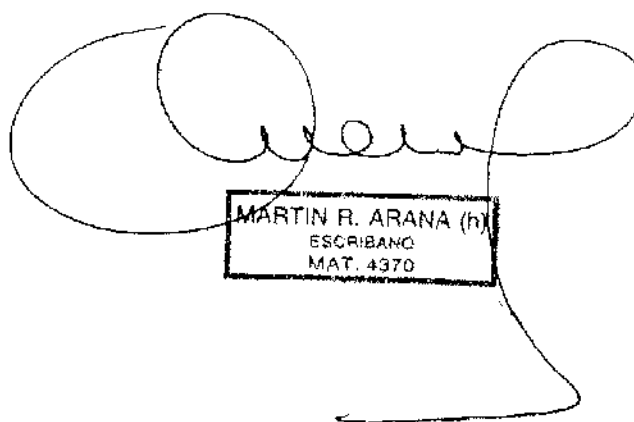


COLEGIO DE ESCRIBANOS

N 021676024



1 remito.- Para los mandatarios expido la presente Primera Copia en seis sellos de Actuación
2 Notarial numerados correlativamente del N 021676019 al presente que sello y firmo en el
3 lugar de su otorgamiento a 13 de septiembre de 2017.-
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25


MARTIN R. ARANA (R)
ESCRIBANO
MAT. 4370



N 021676024

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
DIRECCION GENERAL ESCRIBANIA GENERAL

RECIBI de la Gerencia Notarial dependiente de la Dirección General de Escribanía General, la siguiente escritura en original:

Referencia: EX 2017-16275440-MGEYA-PG.

PODER GENERAL JUDICIAL: G.C.B.A. a favor Dr. Raúl Fernando ABALOS GOROSTIAGA y Otros. Escritura 1125 folio 4192 de fecha 30 de agosto de 2017, Escribano Martín R. Arana, Registro 841 CABA.

Firma:

Aclaración:

PRAO2 PR124

Fecha:

15-9-17



PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Buenos Aires, 14 de Septiembre de 2.017.-

**SEÑOR ESCRIBANO GENERAL
DIRECCION GENERAL ESCRIBANIA GENERAL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**

Por la presente, autorizo a los agentes Ariel Antonio Araoz (D.N.I. 14.872.452) y/o Cesar Valer Vidal (D.N.I. 27.508.108) a retirar de esa Dirección General, testimonios del Poder General Judicial y Poder Judicial Especial suscriptos en la sede de la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires, el 30 de Agosto de 2.017.

Lo saludo muy atte.

Dr. Jorge BITVAINES
Procurador General Adjunto
Carácter Instruccional y Fomento Público
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2017 Año de las Energías Renovables"

Hoja Adicional de Firmas
Título

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Poder General Judicial

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ respuesta nota NO-2025-14922300-GCABA-DGAJG

A: PAULA HERNANDEZ (DGAJG),

Con Copia A: MARIA CECILIA RODRIGUEZ (DGASJU), JUAN MARTIN COSTA (DGDSYDD), MARTA FERRAROTTI (DGASJU),

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme Ud., en los autos caratulados NINO EZEQUIEL CONTRA GCBA S/ ACCESO A LA INFORMACIÓN (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL), EXPEDIENTE N°30040/2025, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N.º 14/28 a fin de brindar respuesta a la comunicación de referencia mediante el informe IF-2025-15156575-GCABA-SECD que se adjunta como archivo de trabajo.

Sin otro particular saluda atte.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Informe

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ respuesta nota NO-2025-14922300-GCABA-DGAJG

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS GENERALES

SRA. DIRECTORA GENERAL

DRA. DEL GAUDIO MICAELA SOLEDAD

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Secretario a cargo de la Secretaría de Deportes dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de los autos caratulados "NINO EZEQUIEL CONTRA GCBA S/ ACCESO A LA INFORMACIÓN (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)", EXPEDIENTE N°30040/2025, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 14/28.

En este contexto, damos respuesta a lo solicitado mediante nota NO-2025-14922300-GCABA-DGAJG.

En este sentido, se reitera lo informado mediante informe IF-2025-04781376-GCABA-SECD obrante en el Expediente Electrónico EX-2025-03372514-GCABA-DGAIGA. A saber: "...Atento lo solicitado, se informa que el complejo deportivo SB5 (de Sebastian Battaglia) y el Club Amigos se encuentran concesionados bajo la órbita de la Dirección General Concesiones y Permisos dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, y a efectos de evacuar su consulta en torno a la concesión, se hace saber que se encuentra en trámite ante la citada jurisdicción el EX-2025-03276514-GCABA-DGAIGA...".

En referencia a lo requerido respecto del Club de amigos, mediante Expediente Electrónico EX-2025-07216328-GCABA-DGAIGA, se reitera lo informado oportunamente mediante informe IF-2025-09801515-GCABA-SECD. A saber: "...Cómo se calcularon los últimos tres canon abonado por la Asociación y cuál fue el monto efectivamente abonado durante los últimos tres períodos anuales. Conforme surge de la cláusula cuarta de convenio celebrado entre la permissionaria y el GCABA, ésta deberá abonar el 15% del superávit operativo del balance anual correspondiente al año anterior, el que no podrá ser inferior a sesenta mil (60.000) unidades de compra del GCABA cuyo valor es determinado por la Ley de Presupuesto de la administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como bien lo establece la Ley N° 3.730/2010 inc f) "Un canon anual equivalente al quince por ciento (15%) del superávit operativo del balance anual del año anterior, el que no podrá ser inferior a sesenta mil (60.000) unidades de compra del Gobierno de la Ciudad...". Este canon lo abona la Asociación Civil Club de Amigos conforme al resultado del superávit operativo de su balance anual correspondiente al ejercicio anterior, dicho canon es abonado en 3 cuotas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, asimismo y conforme lo solicitado se informa los montos abonados en los ejercicios 2022; 2023 y 2024: Año 2022: cuota 1: fecha 20/10/2022 - monto: \$ 5.713.056,1 cuota 2: fecha 15/11/2022 - monto: \$ 5.713.056,1 cuota 3: fecha 12/12/2022 - monto: \$ 5.713.056,1 Año 2023: cuota 1: fecha 18/10/2023 - monto: \$ 15.465.190,87 cuota 2: fecha 17/11/2023 - monto: \$ 15.465.190,87 cuota 3: fecha 19/12/2023 - monto: \$ 15.465.190,87 Año 2024: cuota 1: fecha 17/10/2024 - monto: \$ 6.200.000 cuota 2: fecha 19/11/2024 - monto: \$ 6.200.000 cuota 3: fecha 16/12/2024 - monto: \$ 6.200.000 -Según el contrato, la Permissionaria informará a la Subsecretaría de Deportes en forma anual la cantidad de alumnos que accedieron a un descuento del 50 por ciento en programas de escuelas deportivas. ¿Podrá brindar los últimos tres informes producidos? Se pone en conocimiento el detalle de los informes, que se realizan año vencido, del 2024 y 2025. En el informe presentado en el año 2024,

respecto del periodo 2023, se han asociado al Club de Amigos con el 50 % de descuento 183 alumnos de escuelas públicas de nivel primario dependientes del GCABA. Asimismo, han participado de las escuelas deportivas abonando el 50% del arancel regular 74 alumnos de escuelas públicas de nivel primario dependientes del GCABA, conforme el siguiente detalle: -Escuela de Basquet 11 alumnos -Escuela de Fútbol 45 alumnos -Escuela de Gimnasia 10 alumnos -Escuela de Hockey 6 alumnos -Escuela de Voleibol 2 alumnos En el informe presentado en el año 2025, respecto del periodo 2024, se han asociado al Club con el 50% de descuento 150 alumnos de escuelas públicas de nivel primario dependientes del GCABA. Asimismo, han participado de las escuelas deportivas abonando el 50% del arancel regular: 61 alumnos de escuelas públicas de nivel primario dependientes del GCABA, distribuidos de acuerdo al siguiente detalle: -Escuela de Basquet 12 alumnos -Escuela de Fútbol 31 alumnos -Escuela de Gimnasia 9 alumnos -Escuela de Hockey 7 alumnos -Escuela de Voleibol 2 alumnos Asimismo se aclara que, respecto del periodo 2025, al momento de recibir este pedido de información, sólo podemos informar que se otorgaron un total de 504 becas otorgadas. -¿Podrá brindar información sobre cómo se organiza la colonia de vacaciones gratuita para 300 alumnos de escuelas públicas? En particular, cómo se realiza la convocatoria, cuántos niños participaron durante la colonia de 2025, si el personal que la coordina pertenece al GCBA o al Club de Amigos y cualquier otra información con la que cuente. En lo que respecta a la organización de la colonia de verano de la Secretaría de Deportes con sede en el Club de Amigos, se hace saber que, la misma se realizó durante el mes de enero del corriente año y se registraron 373 inscripciones. Por su parte, en relación a la convocatoria, se informa que esta es abierta al público y no es requisito excluyente pertenecer a una escuela pública de la ciudad, sino que es para todos los niños y niñas de 4 a 12 años de edad que residan dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Bajo este contexto, es necesario señalar que, para este año la citada convocatoria, para todas las sedes del Programa de Colonia de Verano 2025, se realizó el día 12 de noviembre del año 2024, ingresando a la página de la Secretaría de Deportes <https://buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/deportes/colonias-deportivas-de-verano-2> 025 y que el personal encargado de la coordinación de la Colonia de Deportiva en sede Club de Amigos, pertenece a la Secretaría de Deportes...".

Sin más que informar, saluda atte.